



REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

12/2022



SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Presidente (Biênio 2022/2023)

Desembargador ARTUR CESAR **BERETTA DA SILVEIRA**

GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado

Diretor: ÉRIC ALEXANDRE LAVOURA LIMA

GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado

Supervisora: GEANE GIMENEZ

Chefe de Seção: WU YA WEN

PESQUISADORAS:

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

Contatos:

E-mail: gapri.diretoria@tjsp.jus.br

E-mail: gapri.pesquisa@tjsp.jus.br

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

Sumário

DIREITO PRIVADO 1	4
• 2ª Câmara.....	4
• 7ª Câmara.....	4
• 8ª Câmara.....	5
• 9ª Câmara.....	5
• 10ª Câmara.....	9
DIREITO PRIVADO 2	10
• 11ª Câmara.....	10
• 7º Grupo	10
• 14ª Câmara.....	10
• 8º Grupo	14
• 16ª Câmara.....	15
• 21ª Câmara.....	16
• 22ª Câmara.....	17
• 23ª Câmara.....	19
• 24ª Câmara.....	27
• 38ª Câmara.....	30
DIREITO PRIVADO 3	32
• 27ª Câmara.....	32
• 28ª Câmara.....	34
DIREITO EMPRESARIAL.....	36
• 2ª Câmara.....	36

DIREITO PRIVADO 1

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PLANO DE SAÚDE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – Prescrição médica para terapia ocupacional com integração sensorial, fonoaudiologia, psicoterapia e acompanhante terapêutico domiciliar e escolar, com trinta e quatro horas semanais – Cobertura parcial, com limitação de quantidade de horas – Descabimento - Aplicação da Lei dos Planos de Saúde 9.656/98 e do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de fornecimento, uma vez que compete à lei ou ao contrato o estabelecimento de limitações ao direito do consumidor – Superveniência da Resolução Normativa 539, da ANS (de 23-6-2022), reafirmando a responsabilidade do médico assistente na prescrição dos métodos e técnicas necessários ao atendimento do portador de TEA, competindo a operadora de saúde assegurar a prestação do serviço indicado – Acompanhamento terapêutico domiciliar e escolar – Intervenção que extrapola os limites do próprio serviço prestado pelas rés – Apoio pedagógico já assegurado nos termos das Leis 9.394/96 e 13.146/15 - Cobertura afastada – Restante do atendimento deve ser realizado preferencialmente na rede credenciada, autorizando-se o uso de clínica particular, na ausência desta, com reembolso – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1115022-85.2020.8.26.0100](#), Rel. Fernando Marcondes, j. 29/11/2022).

7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PERDAS E DANOS – OFENSA NAS REDES SOCIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR ARBITRADO QUE DEVE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MANTIDO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1003289-80.2021.8.26.0100](#), Rel. Pastorelo Kfoury, j. 26/10/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – Renúncia de Herdeiro - Habilitação importa em aceitação da herança do devedor, no limite dos créditos do credor – Observância ao disposto no artigo art. 1.813 do CC – Decisão mantida – Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento nº [2183741-43.2022.8.26.0000](#), Rel. Luiz Antonio Costa, j. 23/11/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES – Contrato de compra e venda seguido de contrato de mútuo com cláusula de alienação fiduciária – Contrato de compra e venda já exaurido – Impossibilidade de sua resolução - Contrato unilateral de mútuo que não possibilita ao mutuário a resolução por sua iniciativa, dado que a prestação da mutuante já foi exaurida, remanescendo, apenas, a prestação que lhe cabe, daí ser cabível, apenas, a execução da garantia pelo credor no caso de não cumprimento da única prestação remanescente – Impossibilidade de rescisão do contrato por parte do mutuário que retira a plausibilidade de seu direito à suspensão da exigibilidade das prestações e de impedimento do apontamento do débito

em cadastro de órgão de proteção ao crédito, a inviabilizar a tutela de urgência concedida na origem - Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº [2272232-60.2021.8.26.0000](#), Rel. Ademir Modesto de Souza, j. 23/11/2022).

8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS – Improcedência – Preliminar – Violação ao princípio da dialeticidade – Não verificação – Preliminar afastada – Pretensão inicial que se restringe à declaração de nulidade do contrato de locação objeto do R.34 e das escrituras objeto do R.35 da matrícula do imóvel, além do reconhecimento do direito de preferência na arrematação objeto do R.30 – Questões relativas a atos de outros processos e pedido de declaração de nulidade dos registros 36 e 37, da matrícula – Não conhecimento – Direito de preferência – Arrematação de metade ideal do imóvel levada a efeito por Auto Posto Itamaraty Castelo Ltda. em 06/08/2003 – Bem que, à época, pertencia exclusivamente ao executado Rogério Guerreiro Netto – Metade ideal do imóvel adjudicada ao autor em 16/05/2018 – Aperfeiçoamento da arrematação que se dá com a assinatura do respectivo auto e não com o registro no CRI – Inaplicabilidade, in casu, do art. 843, § 1º, do CPC – Direito de preferência não reconhecido – Inexistência de vícios de vontade ou sociais capazes de acarretar a nulidade do contrato de locação e das escrituras – Cláusula de vigência do contrato de locação devidamente registrada no CRI – Obrigatoriedade de manutenção do contrato – Exegese do art. 576, caput e § 1º, do CC – Escrituras de compra e venda e de re-ratificação – Transferência das cotas sociais do Auto Posto Itamaraty Castelo Ltda. efetuada em 14/09/2014 só arquivada na JUCESP em 08/02/2017 – Necessidade da anotação das alterações societárias no registro do comércio – Art. 999, parágrafo único, do CC – Solenidade do ato jurídico de transferência de direitos reais sobre imóveis a exigir a representação da pessoa jurídica por quem seus atos constitutivos designarem – Alteração do contrato social não arquivada no registro do comércio quando da alienação da parte ideal do imóvel – Ausência de qualquer oposição dos novos sócios à transação – Inexistência de nulidades a serem reconhecidas – Sentença mantida – Adoção do art. 252, do RITJ – Honorários sucumbenciais majorados – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.” (Apelação Cível nº [1029861-02.2019.8.26.0114](#), Rel. Salles Rossi, j. 23/11/2022).

9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Alegação de erro médico. Insurgência do requerido contra decisão que rejeitou a denúncia da lide para seguradora e inverteu o ônus probatório. Denúnciação da lide. Relação de consumo configurada. Incabível denúncia da lide. Expressa previsão do art. 88, do Código de Defesa do Consumidor. Eventual direito de regresso pode ser pleiteado por vias próprias. Pendente a realização de perícia médica indireta, que apurará nexos de causalidade, dano ou ocorrência de erro no procedimento médico. Inversão do ônus da prova. A existência de relação de consumo não acarreta imediata inversão do ônus da prova, mas apenas quando se verificar hipossuficiência do consumidor na produção da prova. Preenchimento dos requisitos necessários. Inversão cabível.

Hipossuficiência técnica do autor na produção da prova necessária. Agravo não provido.” (Agravo de Instrumento nº [2158045-05.2022.8.26.0000](#), Rel. Edson Luiz de Queiroz, j. 08/11/2022).

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE ALUGUEL JULGADA EM CONJUNTO COM AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência de ambas as ações. Insurgência do requerido com relação a declaração de nulidade da escritura de compra e venda do imóvel. Inadmissibilidade. Procuração utilizada para a venda do imóvel de propriedade de sua filha para o seu próprio nome, que não se reveste de todos os requisitos e formalidades necessárias para a validade da escritura de compra e venda. Qualificação jurídica da transação havida entre pai e filha que não foi de mandato in rem propriam. Estipulação do preço que foi deixada ao arbítrio do mandatário, deixando de apresentar recibo de quitação. Decreto de nulidade da escritura e dos atos posteriores que se impunham. Exegese do artigo 489, CC. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1000245-36.2020.8.26.0602](#), Rel. Piva Rodrigues, j. 08/11/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. Fraude contra credores. Sentença de procedência. Preliminar. Justiça gratuita e deserção. Indeferimento dos pedidos de concessão dos benefícios da justiça gratuita aos corréus Leonardo e Aline. Corréu que regularizou o preparo recursal. Corré intimada a regularizar o preparo do recurso de apelação interposto, não o fez. Deserção caracterizada. Preliminar. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Prova documental produzida suficiente para o deslinde da questão em debate. Preliminar. Falta de interesse de agir. Pretensão do autor baseada na legislação em vigor (art. 158 do CC. Não quitado o débito pelo devedor principal, é cabível sua cobrança dos garantidores. Interesse de agir configurado. O restante é mérito. Mérito. Existência de crédito vultoso em favor do autor. Evidente o intuito do corréu de fraudar credores, transferindo suas quotas sociais para as corrés logo após a celebração das cédulas de crédito bancário e dos contratos de prestação de garantia internacional em que figurou como avalista/garantidor. Fraude contra credores comprovada. Presunção de conluio, não havendo que se falar em boa fé. Sentença mantida, inclusive na parte que determinou a anulação da cessão de quotas sociais da sociedade Leite & Oliveira Coach e Bem Estar Ltda. do corréu para as corrés. Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11 do CPC. Impossibilidade. Verba honorária que já alcançou seu limite. Resultado. Recurso de apelação interposto pela corré Aline não conhecido, por deserção e não providos os recursos de apelação interpostos pelos corréus Leonardo e Karla.” (Apelação Cível nº [1038780-51.2021.8.26.0100](#), Rel. Edson Luiz de Queiroz, j. 08/11/2022).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE MANIFESTAÇÕES OFENSIVAS REALIZADAS POR APRESENTADOR DE PROGRAMA TELEVISIVO – Procedência da demanda principal e improcedência da reconvenção em juízo de primeiro grau – Extrapolação e/ou abuso da liberdade de exposição do pensamento crítico caracterizada – Juízos de valor emitidos pelo jornalista "Sikêra Júnior" sobre a apresentadora, atriz, cantora, empresária e ex-modelo Xuxa Meneghel que tiveram o intuito deliberado de depreciar a dignidade, bem como de ofender a honra subjetiva e objetiva da litigante – Descabimento da utilização do espaço televisivo como instrumento de promoção da autotutela – Evidenciada a gravidade dos ataques efetivados – Acusações relacionadas à pedofilia, insinuações envolvendo a utilização de substâncias ilícitas e

conclusões pejorativas acerca do livro infantil publicado pela famosa – Emprego de tom jocoso e de linguajar escrachado que excederam os limites do bom senso, da boa educação e da mera observação crítica – Violação aos direitos da personalidade verificada – Prejuízos extrapatrimoniais caracterizados – Episódio que envolveu figura pública amplamente conhecida no país, com a utilização de sua imagem como meio da atividade profissional – Exorbitância da quantia arbitrada pelo magistrado singular [R\$ 300.000,00] – Redução do *quantum* para R\$ 50.000,00 – Atendimento à finalidade retributivo-compensatória e punitivo-censória, bem como aos parâmetros comumente adotados por esta Corte em questões desse jaez – Legitimidade passiva da rede transmissora corré [TV Ômega Ltda. (REDE TV!)] – Responsabilidade pelo conteúdo veiculado em sua grade de horários – Redução da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação em face da simplicidade dos trabalhos desenvolvidos – Sentença parcialmente reformada – Recursos providos, em parte.” (Apelação Cível nº [1054756-38.2020.8.26.0002](#), Rel. César Peixoto, j. 08/11/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, COM DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E CONDENAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO-RÉ NA DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS DE FORMA INDEVIDA, FIXANDO O VALOR DA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). APELO DE AMBAS AS PARTES. RÉ QUE PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA R. SENTENÇA, COM A DECLARAÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUTOR QUE REVELA INCONFORMISMO TÃO SOMENTE QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL OBJETO DA LIDE QUALIFICADA COMO DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE DOS DESCONTOS, IMPONDO-SE A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SITUAÇÃO QUE SOBRE-EXCEDE A UM MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE, CONSIDERADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, REVELA-SE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. HONORÁRIOS DO ADVOGADO DO AUTOR QUE, CONFORME ENTENDIMENTO DA DOUTA MAIORIA DA TURMA JULGADORA, APÓS A REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO NA FORMA DO ARTIGO 942 DO CPC/2015, DEVEM SER MAJORADOS NOS TERMOS DO ART. 85, PARÁGRAFO 11, DO CPC/2015.” (Apelação Cível nº [1014897-67.2020.8.26.0405](#), Rel. Valentino Aparecido de Andrade, j. 08/11/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA FÁTICO-JURÍDICA INSTALADA QUANTO À VALIDADE DE CLÁUSULAS QUE PREVEEM COBERTURA A MEDICAMENTO PRESCRITO PARA DOENÇA GRAVE. MEDICAMENTO CUJO ACESSO O AUTOR OBTIVERA POR TUTELA JURISDICIONAL CONCEDIDA NOUTRA DEMANDA, EXTINTA POR TRANSAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE CONSIDEROU A NECESSIDADE DE SE AUMENTAR A DOSE DO MESMO MEDICAMENTO, SURTINDO NESSE CONTEXTO A RECUSA DA RÉ. APELO DA RÉ NO SENTIDO DE QUE DEVA PREVALECER A TAXATIVIDADE NO ROL DOS TRATAMENTOS, SEGUNDO ATO NORMATIVO DA AGÊNCIA REGULADORA E PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL QUE SE DISTINGUE EM FACE DE SEU OBJETO – A PROTEÇÃO À SAÚDE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF/1988 COMO MATERIAL HERMENÊUTICO. GARANTIA AO PACIENTE DO ACESSO AO MELHOR TRATAMENTO MÉDICO POSSÍVEL. PREVALÊNCIA DA POSIÇÃO JURÍDICO-CONTRATUAL DO USUÁRIO DO PLANO DE SAÚDE. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO, EM

FACE DAS QUAIS SE DEVE PONDERAR ACERCA DA TAXATIVIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE QUE, NO CASO EM QUESTÃO, É DE SER CONSIDERADO COMO PREVALECENTE, CONSIDERADA A GRAVIDADE DA DOENÇA. COBERTURA CONTRATUAL QUE DEVE ABRACAR O MEDICAMENTO PRESCRITO, POIS. DANO MORAL QUE SE CONFIGURA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO. ACORDO CELEBRADO EM ANTERIOR PROCESSO JUDICIAL ACERCA DO MESMO MEDICAMENTO, NÃO HAVENDO, POIS, JUSTA RAZÃO A QUE A RÉ, EM DESARRAZOADO DESCOMPASSO COM COMPORTAMENTO QUE ADOTARA EM ANTERIOR AÇÃO, RECUSASSE O FORNECIMENTO SOB O ÚNICO PRETEXTO DE QUE A DOSAGEM DO MEDICAMENTO FORA AUMENTADA. RECUSA QUE, NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS, NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO LEGÍTIMA, CARACTERIZANDO ASSIM O ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ DESPROVIDO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, SEM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM RAZÃO DE TEREM SIDO FIXADOS NO LIMITE MÁXIMO PREVISTO EM LEI.” (Apelação Cível nº [1008201-62.2022.8.26.0011](#), Rel. Valentino Aparecido de Andrade, j. 22/11/2022).

“**ERRO MÉDICO.** Insurgência recursal da demandante em face de sentença de improcedência. Laudo pericial conclusivo no sentido de atuação de acordo com a prática médica. Ruptura do baço em dois tempos que não poderia ser prevista. Responsabilidade objetiva do nosocômio que depende da comprovação de culpa do médico, cuja responsabilização é subjetiva. Art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, e art. 951, do Código Civil. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. **RECURSO IMPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1004549-49.2015.8.26.0248](#), Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 29/11/2022).

“**ASSOCIAÇÃO CIVIL** - Ação de cobrança - Multa administrativa imposta pela ANBIMA - Sentença de procedência para o fim de condenar a ré, filiada à requerente, ao pagamento de multa derivada de processo administrativo de autorregulação no valor de R\$ 60.000,00, atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde o dia seguinte ao vencimento mais juros de mora pela SELIC desde a citação - Inconformismos das duas partes - Fundo de investimentos gerido pela ré - Aquisição de debêntures fraudulentas - Manutenção do investimento - Inocorrência de violação aos princípios da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição - Impossibilidade de análise do mérito do ato que, em processo de autorregulação, impôs a multa à ré - Poder Judiciário que somente analisa a regularidade do procedimento - Ausência de apontamento de irregularidade na condução do procedimento "interna corporis" - Ré que aderiu à associação para lhe conferir credibilidade de atuação no mercado financeiro e tinha ciência das penalidades que poderiam ser impostas - Responsabilidades pelos fatos que envolveram a aquisição das debêntures que são objeto de ações autônomas - Juros de mora que devem ser limitados a 12% ao ano, afastando-se a aplicação da taxa SELIC - Termo inicial da mora que corresponde ao dia posterior ao vencimento da obrigação líquida e certa - Apelo da ré provido em parte, acolhido da autora.” (Apelação Cível nº [1085703-09.2019.8.26.0100](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 29/11/2022).

“**MANDADO DE SEGURANÇA.** Intervenção de terceiros. Impetração visando o deferimento do ingresso nos autos de origem, como assistente. Inexistente interesse jurídico. Ausência de direito líquido e certo. Precedentes. ORDEM DENEGADA.” (Mandado de Segurança Cível nº [2201249-02.2022.8.26.0000](#), Rel. Jair de Souza, j. 08/11/2022).

“**APELAÇÃO CÍVEL** – Responsabilidade civil. Direitos autorais – Sentença de parcial procedência para restabelecer o canal da autora no *Youtube*, com exceção dos vídeos comprovadamente denunciados – Exercício regular de direito. Caracterizada violação a direitos autorais de terceiros por parte da autora – Cancelamento de canal associado à conta que recebeu três avisos de direitos autorais. Previsão expressa nas diretrizes da plataforma *Youtube* e objetiva garantir a efetividade das políticas e dos termos de serviço da referida rede. Precedentes desta Corte de Justiça – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1025451-69.2021.8.26.0100](#), Rel. Gilberto Cruz, j. 08/11/2022).

“**COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL** – Sentença de parcial procedência para celebração de aditivo contratual ao financiamento correspondente, além do pagamento ou restituição ao sucessor do segundo comprador dos valores correspondentes à metade das parcelas já pagas – Justiça gratuita da autora. Manutenção. Ausência de elementos aptos a infirmar a r. decisão de primeiro grau que concedeu o benefício – Legitimidade passiva e possibilidade de cumprimento da obrigação pela construtora bem delineadas. Financiamento imobiliário que está coligado ao compromisso de compra e venda – Alegações do banco financiador inócuas. Ausência de qualquer ato imputável à autora que tenha gerado sua exclusão do contrato de financiamento – R. decisão extra petita não configurada. Ausência de enriquecimento ilícito do sucessor do segundo comprador. Obrigação que decorre dos próprios fatos narrados pela autora e comprovados nos autos – Indenização por danos morais indevida. Mero descumprimento contratual, sem reflexo nos direitos da personalidade da autora. Precedente desta C. 10ª Câmara de Direito Privado – Avaliação do imóvel em sede de liquidação de sentença para que o aluguel devido seja arbitrado de acordo com os valores praticados no mercado. Desnecessidade – Recursos da autora e dos réus desprovidos.” (Apelação Cível nº [1021600-82.2014.8.26.0224](#), Rel. Gilberto Cruz, j. 29/11/2022).

DIREITO PRIVADO 2

11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato bancário – Responsabilidade civil – Autor que alega ter sido vítima golpe que culminou com a troca de seu cartão por terceiro na utilização de terminal de autoatendimento – Pretensão de ser ressarcido dos valores retirados de sua conta bancária e de recebimento de indenização por dano moral – Sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor – Insurgência do autor – Cabimento – As transações realizadas por terceiro destoam substancialmente do perfil do requerente – Ademais, a instituição financeira não impugnou a afirmação do autor, verossímil à luz dos documentos apresentados pelo próprio réu, de que o gerente da conta contatou o requerente em razão das movimentações atípicas – Falha na prestação do serviço bancário configurada – Hipótese em que, se a instituição financeira identificou a existência de movimentações atípicas na conta bancária do autor a ponto de contatá-lo para tratar do assunto, era seu dever agir com cautela e impedir a concretização das operações até que sua regularidade fosse confirmada – Ressarcimento devido – Dano moral configurado – Autor que teve quase a integralidade do limite de crédito rotativo de sua conta consumido pelas operações irregulares e teve de socorrer-se do Poder Judiciário para obter o ressarcimento – Considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor de R\$ 3.000,00 é adequado aos fins colimados – **RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1010394-30.2019.8.26.0278](#), Rel. Renato Rangel Desinano, j. 03/11/2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de nulidade do julgamento por falta de apreciação do pedido de adiamento para sustentação oral - Ausência de justificativa comprovada – Aplicação do artigo 146, § 1º, do Regimento Interno desta Corte - Afastamento da alegação de nulidade. **Embargos rejeitados.**” (Embargos de Declaração Cível nº [1011089-86.2020.8.26.0071/50000](#), Rel. Marino Neto, j. 10/11/2022).

7º GRUPO DE CÂMARAS

“AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NA HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 966, V, VII, DO CPC. Prova nova. Autor alega que obteve documentos após o trânsito em julgado do acórdão, que julgou agravo de instrumento desprovido, mantida decisão que afastou alegação de impenhorabilidade de bem de família, nos autos de execução de título extrajudicial. Trata-se, in casu, de provas que tem o condão de comprovar que o bem penhorado constituiu bem de família. Caso que se adequa à hipótese do art. 966, VII do CPC. Ação julgada procedente.” (Ação Rescisória nº [2072582-32.2021.8.26.0000](#), Rel. Cauduro Padin, j. 09/11/2022).

14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. Transferência via "Pix" indesejada decorrente do golpe do "Whatsapp" aplicado à demandante. Alegação de falha na prestação de serviços pelo réu, que permitiu

abertura de conta corrente irregular. Incidência do CDC por equiparação. Instituição financeira que não comprovou a regularidade da abertura da conta corrente e, assim, possibilitou o ilícito. Inteligência da Resolução nº 4.753/2019 do BACEN. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Falha na prestação do serviço. Súmula nº 479 do STJ. Culpa concorrente da consumidora que não afasta a responsabilidade do banco. Dever de restituição do valor desembolsado. Precedente. Ação ora julgada procedente, nos termos do art. 1013, do CPC. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1005575-52.2022.8.26.0405](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 09/11/2022).

“**RECURSO DE APELAÇÃO.** EMBARGOS DE TERCEIROS DERIVADO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. PENHORA EM CONTA CORRENTE CONJUNTA. IMPOSSIBILIDADE DE *PENHORA* INTEGRAL DOS VALORES DEPOSITADOS EM *CONTA BANCÁRIA CONJUNTA* NA HIPÓTESE DE APENAS UM DOS TITULARES SER O SUJEITO PASSIVO DA EXECUÇÃO EM QUE SE ADMITIU A CONSTRIÇÃO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO C. STJ, EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC 12). PRESUNÇÃO DE RATEIO IGUALITÁRIO DO SALDO QUE PODE SER AFASTADA PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A EXECUTADA DETÉM A PROPRIEDADE EXCLUSIVA OU EM MAIOR PROPORÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA *CONTA CONJUNTA*. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA DETERMINAR A LIBERAÇÃO DE METADE DO VALOR BLOQUEADO EM FAVOR DA EMBARGANTE.” (Apelação Cível nº [1005043-23.2022.8.26.0100](#), Rel. César Zalaf, j. 09/11/2022).

“**APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA.** FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO E INTERCÂMBIO. ATRASO EM VOO. PROCESSO JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, V E VI, DO CPC. INSURGÊNCIA DA AUTORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA E MANTIDA. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DE TURISMO E INTERCÂMBIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE BEM DEFINIDA NA AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR DE QUEM A APELANTE TENTA SUBROGAR OS DIREITOS. COISA JULGADA MATERIAL E FORMAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS DISTRIBUÍDOS DE FORMA PROPORCIONAL À FALHA DA AGÊNCIA DE TURISMO E INTERCÂMBIO, CONSIDERADA A PARCELA DE CULPA DA COMPANHIA AÉREA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1032562-07.2021.8.26.0100](#), Rel. César Zalaf, j. 09/11/2022).

“**RECURSO DE APELAÇÃO.** AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU. INVASÃO DOS PERFIS DO AUTOR, NA PLATAFORMA INSTAGRAM, POR HACKERS, QUE PASSARAM A PRATICAR VENDAS FRAUDULENTAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AUTOR TENHA CONTRIBUÍDO PARA QUE SEUS PERFIS FOSSEM APODERADOS PELOS FRAUDADORES. FALHA DE SEGURANÇA NOS SISTEMAS DO RÉU, O QUE PERMITIU O OCORRIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUTOR QUE SE UTILIZA DO INSTAGRAM COM FINALIDADE PROFISSIONAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO, COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.” (Apelação Cível nº [1008206-07.2022.8.26.0554](#), Rel. César Zalaf, j. 11/11/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM DESTINAÇÃO RURAL. PEDIDO DE TUTELA E PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES. INEXISTÊNCIA DE JUROS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ADMITIDA PELO DECRETO-LEI 167/1967. MATÉRIA PACIFICADA (SÚMULA 93 DO E. STJ E RESP REPETITIVO 1.333.977/MT, TEMA 654). INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS DEVIDOS. O ALONGAMENTO DE *DÍVIDA* ORIGINADA DE *CRÉDITO RURAL* NÃO CONSTITUI FACULDADE DA INSTITUIÇÃO, MAS DIREITO DO DEVEDOR, NOS TERMOS DA *SÚMULA 298* DO C. STJ. NECESSIDADE, TODAVIA, DE SE COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS. LEI Nº 4.829/1965 E MANUAL DE *CRÉDITO RURAL*. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NA ESFERA ADMINISTRATIVA, DE QUE HOVE O PEDIDO DE ALONGAMENTO ANTES DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000513-68.2019.8.26.0653](#), Rel. César Zalaf, j. 17/11/2022).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE VEÍCULOS DA AUTORA E DA PRIMEIRA RÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA PARA QUE A SEGURADORA SEJA RESPONSÁVEL PELO VALOR INTEGRAL DO RESSARCIMENTO E NÃO LIMITADO AO CONTRATO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 537 DO C. STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA LIMITADA AO CONTRATADO NA APÓLICE DE SEGURO. TERMO INICIAL DOS JUROS DA RESTITUIÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 DO C. STJ QUE NÃO PROSPERA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. APELO DO RÉU PRETENDENDO AFASTAR SUA RESPONSABILIDADE QUANTO À RESTITUIÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO JUNTADO AOS AUTOS QUE SE TRATA DE MODELO, E, NÃO O EFETIVAMENTE ASSINADO PELO SEGURADO. NÃO OBSTANTE, NO CASO EM DEBATE, OS DANOS MORAIS SÃO DECORRENTES DOS DANOS CORPORAIS AOS PASSAGEIROS DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 402 DO C. STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1009851-49.2014.8.26.0004](#), Rel. César Zalaf, j. 18/11/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória – Contrato de Mútuo - Obrigação de fazer alternativa – Transferência de ações da Empresa Devedora - Sentença de Procedência – Manutenção – Inadimplência dos Corréus incontroversa por mais de 02 (dois) anos – Ausência de qualquer indício de intenção em quitar o débito – Remição da dívida que pode ser realizada a qualquer momento, independente de início de fase executiva do Feito – Conversão da obrigação de pagar em obrigação de fazer – Possibilidade – Obrigação alternativa que não desnatura a essência do Contrato de Mútuo – Hipótese de acordo com os costumes comerciais ordinários – Aplicação do princípio da autonomia das vontades – Alteração em Contrato típico que não viola a Lei, moral e bons costumes – Contrato paritário firmado pela Empresa Devedora e todos seus acionistas – Reavaliação do valor das cotas – Desnecessidade – Cotação preestabelecida pelos próprios Recorrentes – Recusa que viola o princípio da boa-fé objetiva – Vedação ao "venire contra factum proprium" – Ausência de insurgência específica a demonstrar o enriquecimento sem causa da Autora – Desvirtuamento do "affectio societatis" – Inocorrência – Sociedade Anônima, ainda que fechada, que, em regra, é sociedade de capital, e não de pessoas – Ônus em demonstrar a característica pessoal não desincumbido pelos Corréus – Obrigação contratual ademais, formalizada por todos os membros da Sociedade Empresarial – Presunção de concordância tácita

unânime de eventual subscrição das ações respectivas – Nova vedação ao comportamento contraditório dos devedores. Sentença mantida – Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1019039-71.2021.8.26.0602](#), Rel. Penna Machado, j. 23/11/2022).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA. COBRANÇA DE THC2. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO INCABÍVEL. INEXISTÊNCIA, AINDA, DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NEGATIVA DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE, CONTUDO, DE DETIDA E CRITERIOSA ANÁLISE SOBRE A POSSIBILIDADE OU NÃO DOS LEVANTAMENTOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. INSUFICIÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS PARA JUSTIFICAR A COBRANÇA DE THC2, DIANTE DA DELIBERAÇÃO, POR ESTA COLENDIA 14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, ACERCA DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. PROVA PERICIAL PRECÁRIA, QUE SIMPLEMENTE COTEJOU VALORES DAS NOTAS FISCAIS COM OS DEPÓSITOS FEITOS NOS AUTOS, SEM SE ATER À DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA COMPROVAÇÃO DAS COBRANÇAS, QUE RECLAMA A JUNTADA DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS RELACIONADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS. NECESSIDADE DESSA PROVIDÊNCIA E DE RESPECTIVA COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL, PARA REAL APURAÇÃO DO AN DEBEATUR E DO QUANTUM DEBEATUR. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2178314-65.2022.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 23/11/2022).

“**INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.** Incidência do CDC. Consumidor por equiparação. Compra pela *internet*. Estelionato. *Site* e boleto falsos. Responsabilidade da instituição financeira não caracterizada. Ausência de provas do nexo de causalidade entre a conduta do réu e os danos sofridos pelo autor. Excludente de responsabilidade, prevista no artigo 14, § 3º, II, do CDC configurada. Inocorrência de responsabilidade do réu. Culpa exclusiva de terceiro e descuido do autor. Responsabilidade por danos materiais ou morais afastada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002332-95.2020.8.26.0106](#), Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 23/11/2022).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação de Cobrança. Contratos bancários. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Nos Autos nº 1001384-40.2021.8.26.0100, o Banco Autor foi condenado a indenizar materialmente o consumidor no valor de R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). Pretende o Banco Autor responsabilizar a Empresa Ré pelo que pagou ao consumidor. Banco Autor que não comprovou qualquer nexo causal a permitir a responsabilização da Empresa Apelada. Não comprovados os alegados danos, ônus que competia ao Banco Autor nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Danos materiais não configurados. Sentença mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária em sede recursal para o valor de R\$ 1.200,00 (um e duzentos reais).” (Apelação Cível nº [1037512-25.2022.8.26.0100](#), Rel. Penna Machado, j. 23/11/2022).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação Ordinária de Cobrança. Transporte de coisas. Sentença que julgou procedente a Ação principal, e por outro lado, julgou improcedente a Reconvensão. Inconformismo da Ré. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inteligência do

artigo 370 do Código de Processo Civil. Atraso na devolução dos cofres em virtude do vazamento da carga transportada. Ausência de responsabilidade da Parte Autora, a quem incumbia tão somente o transporte marítimo. Descabida divergência do Laudo Pericial produzido nos Autos e do método utilizado. Inexistência de fundamento legal apto a contrariar a Perícia Judicial, que apontou como causa do vazamento das cargas a má estufagem da mercadoria havida por ordem e conta da Empresa Ré. Conjunto probatório acostado aos Autos evidencia que a Empresa Requerida assumiu a responsabilidade pelo eventual pagamento das sobreestadias. Disponibilização do segundo contêiner para viabilizar a operação de contenção do vazamento e evitar agravamento da situação. Ausência de abusividade dos valores cobrados. Dever de indenizar decorre consequentemente da tardia devolução dos contêineres. No tocante a natureza jurídica da sobreestadia (Demurrage), já está consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que é indenizatória, não havendo que se falar em cláusula penal, utilizada pelo proprietário do contêiner para reaver os danos causados pelo atraso na devolução do equipamento. Pedido Reconventional, por corolário, cuja improcedência é de rigor. Ausência de responsabilidade da Autora pelo evento. Sentença mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1020536-80.2020.8.26.0562](#), Rel. Penna Machado, j. 23/11/2022).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRETENSÃO DO ANTIGO POSSUIDOR AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO NO TERRENO REINTEGRADO QUE, NA VERDADE, CONSTITUI ACESSÃO E NÃO BENFEITORIA NECESSÁRIA OU ÚTIL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, CONFIRMADA PELO TRIBUNAL, QUE FAZ MENÇÃO EXPRESSA À POSSE DE MÁ-FÉ EXERCIDA PELO ANTIGO POSSUIDOR. IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETENÇÃO, NO CASO DA ACESSÃO, QUE NÃO PODE PRESCINDIR DA EXISTÊNCIA DE POSSE DE BOA-FÉ. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2230957-97.2022.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 23/11/2022).

8º GRUPO DE CÂMARAS

“**AÇÃO RESCISÓRIA** – PRETENSÃO INAUGURAL DIRECIONADA A DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO EMANADO DA 16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DESTA E. CORTE, CONFORME PROFERIDO NO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO, ESTE INTERPOSTO NOS AUTOS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS POR “GISELI APARECIDA BAZANELLI”, UMA VEZ TIRADOS CONTRA “BANCO DO BRASIL S/A”, NOS AUTOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO NA QUAL TAMBÉM FIGURARAM COMO EXECUTADAS “INSTITUTO DE IDIOMAS JULIANA FURLAN S/C LTDA”, E “JULIANA VICTORIA BAUCHWITZ”, MOMENTO EM QUE A TURMA JULGADORA MANTEVE INALTERADO O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PIRACICABA, O QUE SE DEU NO SENTIDO DE NÃO RECONHECER A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUTORA QUE BUSCA AGORA O RECONHECIMENTO DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, DIANTE DA CESSÃO DAS COTAS DA SOCIEDADE “INSTITUTO DE IDIOMAS JULIANA FURLAN S/C LTDA”, PARA “ÉRICKA BAUCHWITZ FURLAN”, HERDEIRA DE “JULIANA VICTORIA BAUCHWITZ” - CESSÃO DESENVOLVIDA NOS IDOS DE 2011 – REQUERENTE QUE OPÔS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM 20/02/2017, POSTULANDO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE O RECONHECIMENTO DE QUESTÃO

RELATIVA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ACORDO CELEBRADO ENTRE A AUTORA E A HERDEIRA DA COEXECUTADA "JULIANA VICTORIA", NOS AUTOS DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE TRAMITOU PERANTE O JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PIRACICABA, QUE REMETE A MOMENTO ANTERIOR AO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PELA EXECUTADA – DOCUMENTO QUE NÃO SE CONSTITUI, PORTANTO, EM "PROVA NOVA" SUFICIENTEMENTE CAPAZ A DESCONSTITUIR DECISÃO PASSADA EM JULGADO – EXEGESE DO ART. 966, INCISO, VII, DO CPC EM VIGOR – AUTORA QUE, NO MAIS, FIGUROU NO TÍTULO EXECUTIVO NA CONDIÇÃO DE AVALISTA, O QUE DEMONSTRA SUA EFETIVA RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLIMENTO DO DÉBITO - RESCISÓRIA QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.” (Ação Rescisória nº [2268253- 90.2021.8.26.0000](#), Rel. Simões Vergueiro, j. 22/11/2022).

16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES - Garantia outorgada em instrumento particular de confissão de dívida - Fiança prestada por sócia que veio a falecer - Execução ajuizada frente à empresa devedora e à herdeira - Legitimidade passiva da herdeira reconhecida - Novação de dívida realizada com anuência da fiadora - Óbito e novação que não acarretam a extinção da garantia fidejussória – Reconhecida a competência do Juízo para execução frente aos herdeiros da fiadora - Responsabilidade da fiança transferida às forças e ao limite da herança - Partilha já realizada – Quando já efetuada a partilha e o bem ainda integra o patrimônio do herdeiro, é sobre esse bem recebido que deve incidir qualquer constrição ou medida para pagamento da dívida da falecido – Se já alienado o bem ou perdido, aí o bem particular pode, em caráter excepcional, responder pela dívida do falecido – Arresto sobre bem particular quando existente o bem aquinhado deve ser levantado – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1012131-49.2021.8.26.0100](#), Rel. Miguel Petroni Neto, j. 08/11/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI REJEITADA IMPUGNAÇÃO A PENHORA COMO APRESENTADA PELOS EXECUTADOS, OS AGORA AGRAVANTES – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO. CONTRAMINUTA COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, DIANTE DA PRECLUSÃO DA MATÉRIA DEBATIDA NO FEITO – INOCORRÊNCIA – EXECUTADOS QUE APRESENTARAM IMPUGNAÇÃO A PENHORA, SENDO PROFERIDA A R. DECISÃO AGORA RECORRIDA - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO – PRELIMINAR REPELIDA - RECURSO CONHECIDO. DEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE LUCROS E DIVIDENDOS DOS SÓCIOS – CONSTRIÇÃO QUE SE MOSTRA ADEQUADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1026, DO CC – DISTRIBUIÇÃO EVENTUAL DE LUCROS E DIVIDENDOS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM "PRO-LABORE" – INAPLICABILIDADE DO ART. 833, INC. IV, DO CPC – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA NESSE TOCANTE - RECURSO NÃO PROVIDO. DEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE "PRÓ-LABORE" - APLICAÇÃO DO QUANTO DISPOSTO PELO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC DE 2015 – IMPENHORABILIDADE QUE DEVE SER RECONHECIDA E RESPEITADA NOS LIMITES QUE FORA DEFINIDOS PELO LEGISLADOR – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – REFORMA DA R. DECISÃO ATACADA EM RELAÇÃO A TAL TÓPICO – RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2186551-88.2022.8.26.0000](#), Rel. Simões Vergueiro, j. 08/11/2022).

“AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE - Transporte internacional - Devolução intempestiva de container - Cobrança de sobreestadia - Nulidade da sentença não verificada - Presença dos requisitos do art. 489 do CPC/2015 - Prova documental suficiente para análise segura das questões debatidas nos autos - Cerceamento de defesa incorrente - Aptidão da exordial reconhecida - Aplicação do art. 53, inciso III, alínea "d", do CPC - Incompetência territorial incorrente - Autora que atuou como transportadora marítima e ré como consignatária das cargas - Legitimidade ativa e passiva mantidas - Relação de caráter nitidamente comercial - Inaplicabilidade do CDC - Conhecimento marítimo emitido em nome da ré – Sobrestadia, todavia, indevida em decorrência da retenção dos contêineres pela Receita Federal – Ação improcedente – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1017296-83.2020.8.26.0562](#), Rel. Miguel Petroni Neto, j. 22/11/2022).

21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Pretensão de reintegração de áreas menores em um terreno maior. Decisão recorrida que se fundamentou em prova técnica produzida em ação de usucapião, com julgamento de parcial procedência. Determinação de reintegração com relação às áreas objeto de litígio naquela demanda afastada. Ordem de reintegração mantida, todavia, com relação à área descrita na causa de pedir da presente possessória, inclusive porque destinada a qualquer ocupante. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2060555-80.2022.8.26.0000](#), Rel. Fábio Podestá, j. 26/09/2022).

“APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE SEGURO. Sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, VII, do CPC. Inconformismo da autora. Questão de Direito Processual. Existência de cláusula compromissória. Medida que importa em renúncia à intervenção estatal. Sub-rogação legal da seguradora, de maneira integral, envolvendo, inclusive, as obrigações, principais e acessórias, decorrentes do contrato firmado pela segurada. Controvérsia que deve, necessariamente, ser submetida ao Juízo arbitral. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1010817-68.2021.8.26.0100](#), Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 07/11/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Eficácia Executiva de Sentença Declaratória – Cabimento – Sentença de improcedência que declarou a existência de débito em valor certo - Título executivo judicial caracterizado – O C.STJ, no REsp 1.114.404/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, definiu que "é possível a execução com o intuito de serem repetidos os valores indevidamente recolhidos, ainda que a sentença tenha caráter eminentemente declaratório – Aplicação que se dá em prestígio à celeridade e economia processuais – Recurso desprovido – Decisão mantida.” (Agravo de Instrumento nº [2169794-19.2022.8.26.0000](#), Rel. Ademir Benedito, j. 07/11/2022).

“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. Sentença de procedência. Inconformismo das partes. 1. Operação bancária impugnada pelo consumidor. Inércia do banco na produção da prova da autenticidade da assinatura, ônus que lhe cabia (art. 429, II, do CPC). O requerido não recolheu os honorários do perito grafotécnico, o que acarretou a preclusão da prova. 2. Restituição do indébito, na forma

dobrada. Observância do EAREsp 676.608. 3. Danos morais configurados. Valor da indenização majorado para R\$10.000,00, montante que se mostra razoável. 4. Termo inicial dos juros de mora. Aplicação da Súmula nº 54 do STJ. Sentença parcialmente reformada. Recurso do autor provido. Recurso do réu desprovido.” (Apelação Cível nº [1001765-94.2021.8.26.0311](#), Rel. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 07/11/2022).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Decisão que deixa de fixar honorários advocatícios em exceção de pré-executividade – Pretensão à sua reforma – Parcial admissibilidade – Inteligência dos artigos 85, § 1º e 87, do CPC – Decisão reformada – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2123173-61.2022.8.26.0000](#), Rel. Fábio Podestá, j. 07/11/2022).

“**AÇÃO REVISIONAL** – Recurso não conhecido em relação ao autor pessoa jurídica - CONTRATO BANCÁRIO - Autores alegam que foi disponibilizada quantia inferior à efetivamente contratada, além de que foram cobrados juros acima da taxa média de mercado, e de forma capitalizada, sem expressa previsão contratual – Cálculos apresentados que demonstram um saldo devedor muito menor ao efetivamente cobrado pelo banco réu - Sentença que não acolheu pedido de realização de perícia contábil – Cerceamento de defesa caracterizado – Renegociação de contrato bancário e confissão da dívida que não impedem a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores (Súmula 286 do C. STJ) - Aprofundamento da instrução processual que, na hipótese, era indispensável para elucidação dos fatos – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Sentença anulada - RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1037378-66.2020.8.26.0100](#), Rel. Fábio Podestá, j. 21/11/2022).

22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO**. Desconsideração da personalidade jurídica. Sucessão empresarial. Inocorrência. Não restou demonstrada suficientemente a ocorrência de sucessão empresarial na espécie. Bens transferidos que não se confundem com o estabelecimento da empresa, o que desautoriza a responsabilização da agravante, nos termos do artigo 1.146, do Código Civil. Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2009277-40.2022.8.26.0000](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 10/11/2022).

“**AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CHEQUES C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS**. Pedido reconvenicional. R. sentença que julgou improcedente a ação e procedente a reconvenção. Apelo só da empresa autora/reconvinda. Preliminares afastadas. Relação comercial incontroversa. Conjunto probatório desfavorável à requerente. Não comprovada a quitação do débito, com o que se tem que a r. sentença deve ser integralmente preservada. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1076376-45.2016.8.26.0100](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 10/11/2022).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. 1) EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE INTEGRA O POLO PASSIVO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA, COM FULCRO NAS EXCEÇÕES PREVISTAS NA PARTE FINAL DOS**

ARTIGOS 45, I, CPC E 109, I, CF – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA CONFERIDA AO ART. 109, I, CF. **2)** EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA PARA LIMITAR OS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO A 30% – ADEQUAÇÃO – ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE QUE TAL LIMITE NÃO FOI OBSERVADO – LIMITE AMPLIADO, CONTUDO, PARA 35%, EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS FIRMADOS SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 14.131/2021 – IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DEVE SER OBSERVADA EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS ANTERIORES. **3)** OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA DECISÃO LIMINAR QUE FOI CUMPRIDA PELA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – PREJUDICADA A ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – MULTA COMINATÓRIA CORRETAMENTE ARBITRADA – LIMITE, CONTUDO, QUE DEVE SER MINORADO. - **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2174514-29.2022.8.26.0000](#), Rel. Edgard Rosa, j. 10/11/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO. 1) PEDIDO DE GRATUIDADE APRESENTADO POR PESSOA NATURAL – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS QUE GARANTE O DIREITO DE EXERCÍCIO DE AÇÃO DOS AUTORES. **2)** VALOR DA CAUSA ARBITRADO DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO, COM FULCRO NO ART. 292, II, CPC, EQUIVALENTE AO SOMATÓRIO DAS DÍVIDAS EM DISCUSSÃO – FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO. **3)** TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA – AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PRESTAÇÕES DE MÚTUO EM CONTA-CORRENTE – QUESTÃO DIRIMIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL SOB A SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS (TEMA 1085 - Recurso Especial nº 1.863.973-SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgamento em 09.03.2022). ANÁLISE PREFACIAL, PRÓPRIA DO MOMENTO, NA QUAL NÃO SE VISLUMBRA ABUSIVIDADE DA CONDUTA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, AUSENTE URGÊNCIA, ADEMAIS, QUE RECOMENDE A LIMITAÇÃO, PORQUE GARANTIDO O MÍNIMO EXISTENCIAL PARA OS AGRAVANTES. RITO DA AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS QUE PREVÊ O MOMENTO OPORTUNO PARA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PEDIDO PREMATURO – DECISÃO CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS. - **RECURSO DESPROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2174959-47.2022.8.26.0000](#), Rel. Edgard Rosa, j. 10/11/2022).

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE EXTRA CONTRATUAL POR FATO DE OUTREM. Na responsabilidade aquiliana, a empresa contratante somente responderá pelos atos da empresa contratada perante terceiros se houver relação de preposição, caracterizada pela subordinação técnica, sujeita ao comando e à fiscalização da contratante. Elementos fáticos revelam que a empresa causadora do dano não atuou como preposta da empresa ré, nos termos dispostos no art. 1.521, III, do Código Civil de 1916, correspondente ao art. 932, III, do Código Civil de 2002. Ausência de responsabilidade da empresa contratante por atos da empresa contratada, em relação a danos a terceiro. R. sentença mantida. Recurso de apelação não provido.” (Apelação Cível nº [0012929-39.2004.8.26.0224](#), Rel. Roberto Mac Cracken, j. 10/11/2022).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. AUTOR, ORA APELANTE, ALEGA TER SIDO VÍTIMA DE *PHISHING* EM DECORRÊNCIA DA FRAGILIZAÇÃO DE SEUS DADOS PELA ENTIDADE DE ARRANJOS DE PAGAMENTO. NARROU TER PRETENDIDO QUITAR O FINANCIAMENTO DE SEU VEÍCULO E AO ACREDITAR ESTAR ACESSANDO O SITE DO BANCO SANTANDER TERIA SIDO DIRECIONADO PARA UM *WHATSAPP* QUE ACABOU POR EMITIR UM BOLETO FRAUDULENTO. MENSAGENS DE *WHATSAPP* NÃO JUNTADAS AO PROCESSO. SITUAÇÃO QUE EVIDENCIA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001721-90.2021.8.26.0306](#), Rel. Alberto Gosson, j. 10/11/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - Ação regressiva ajuizada pela instituição financeira – Hipótese de cartão de crédito administrado pela instituição financeira que, clonado, foi utilizado em operação de compra de produto - Ausência de prova de que a ré, PAG SEGURO, tenha sido a beneficiária do pagamento feito com o cartão clonado – Falha do sistema de segurança do próprio Banco que não foi capaz de atuar de modo a evitar a clonagem – Defesa do Banco no sentido de que a operação foi presencial com a utilização do cartão e aposição de senha pessoal - Inexistência de direito de regresso - Ação julgada improcedente - Sentença correta, ora confirmada pelos próprios fundamentos. - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1046982-80.2022.8.26.0100](#), Rel. Edgard Rosa, j. 10/11/2022).

“APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI, DO C.P.C. DECISÃO MANTIDA. ALEGAÇÕES FORMULADAS PELOS RECORRENTES APÓS A OFERTA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE TÊM POR OBJETO O MESMO CONTRATO. HIPÓTESE EM QUE TAIS ALEGAÇÕES NÃO MERECEM EXAME, À LUZ DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 329, II E 336 DO C.P.C. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1126108-19.2021.8.26.0100](#), Rel. Campos Mello, j. 10/11/2022).

23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“CITAÇÃO – VIA POSTAL – Citação do agravante, realizada por correio, que deve ser reputada como válida – Constan do respectivo AR a identificação do recebedor e o número de seu documento de identidade – Presunção de que o porteiro do condomínio, responsável pela recepção da correspondência, tem controle sobre os condôminos ali residentes, tanto assim que não se recusou a subscrever o recibo – Art. 248, § 4º, do atual CPC – Precedentes do TJSP – Caso em que, após a penhora, foi expedida carta precatória para o mesmo endereço em que efetivada a citação, tendo o funcionário da portaria informado que o agravante estava viajando, de modo a confirmar o seu domicílio - Cumpridas as formalidades legais, há de ser considerada válida a citação por correio efetivada. Execução – Bloqueio de ativos financeiros – Bloqueados R\$ 69.683,51 das contas correntes de titularidade do agravante – Pretendido pelo agravante o desbloqueio do valor equivalente a 40 salários mínimos em seu favor - Cabimento – Art. 833, X, do atual CPC – Impenhorabilidade prevista em lei que alcança não apenas valores depositados em caderneta de poupança, mas também quantias de até 40 salários mínimos depositadas em conta corrente ou guardadas em papel-moeda, bem como em fundos de investimento - Valor bloqueado que é superior ao limite de 40 salários mínimos, R\$ 48.480,00 – Bloqueio que deve ser mantido quanto ao valor que exceder R\$ 48.480,00 - Determinada a liberação da importância bloqueada

correspondente a quarenta salários mínimos, R\$ 48.480,00, em favor do agravante – Agravo provido em parte.” (Agravo de Instrumento nº [2062718-33.2022.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 09/11/2022).

“**CARTÃO DE CRÉDITO** – Parcelamento automático – Autor que se insurgiu contra o parcelamento automático do saldo devedor de seu cartão de crédito, realizado pelo banco réu sem a sua anuência – Legitimidade do referido parcelamento automático que foi reconhecida na sentença – Questão discutida no recurso que diz respeito à determinação de restituição de valores considerados pagos em duplicidade pelo autor, assim como à condenação do banco réu no pagamento de indenização por danos morais – Caso em que não houve pagamento em duplicidade do saldo devedor objeto do parcelamento automático – Autor que não faz jus à restituição de valores, tampouco à indenização por danos morais – Sentença reformada – Ação improcedente - Apelo do banco réu provido.” (Apelação Cível nº [1010674-16.2020.8.26.0003](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 09/11/2022).

“**COBRANÇA** – Tarifa de embarque – Questão discutida nos autos que diz respeito ao direito de retenção pela autora de percentual das taxas de embarque por ela arrecadadas em favor da ré, em contrapartida aos custos decorrentes de tal atividade – Caso em que a arrecadação da referida tarifa por parte das empresas de transporte aéreo atualmente é compulsória - Responsabilidade pelos custos decorrentes dessa arrecadação que não pode ser imputada às empresas de transporte aéreo, já que o valor arrecadado é repassado para as administradoras de aeroportos – Necessidade de ressarcimento desses custos que se encontra prevista em Resoluções da ANAC – Caso em que, ainda que as resoluções da ANAC nada mencionassem a respeito do ressarcimento pelos custos de arrecadação da tarifa de embarque, a ré, ainda assim, seria responsável por ele – Ré que não pode pretender utilizar-se da infraestrutura da autora para receber valores em seu benefício de maneira graciosa – Fato que implicaria enriquecimento sem causa por parte da ré. Cobrança – Tarifa de embarque – Percentual de 2% para a dedução das tarifas de embarque arrecadadas pela autora, arbitrado pelo juiz de origem, que deve persistir - Referido percentual que corresponde apenas ao ressarcimento de um dos componentes dos custos de arrecadação, mais precisamente, da taxa de administração cobrada pelas administradoras de cartões de crédito - Aludida taxa que, evidentemente, não corresponde ao real custo despendido pela autora com a cobrança da tarifa de embarque, tendo em vista que nele não estão incluídos os demais custos operacionais – Arbitramento do ventilado percentual de 2% que se afigurou justo, diante das peculiaridades do caso concreto - Sentença de procedência parcial da ação mantida – Apelo da ré desprovido.” (Apelação Cível nº [1014061-02.2017.8.26.0114](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 09/11/2022).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** - Desconsideração da personalidade jurídica – Reconhecimento de grupo econômico e inclusão das empresas agravantes no polo passivo da execução – Requisitos para a desconsideração preenchidos – Decisão mantida - Recurso improvido, revogado o efeito suspensivo.” (Agravo de Instrumento nº [2214926-02.2022.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 09/11/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plataforma Instagram – Magistrado deferiu o pedido da autora/agravada de tutela de urgência, para restabelecer e desbloquear a conta de anúncios e a página do Instagram "Corpo RH", sob pena de multa diária – Presença dos requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil – Perfil/Conta em rede social invadido/hackeado por terceiros – Risco à imagem da autora/agravada – Imediata recuperação do perfil, nos exatos termos da r.decisão agravada – Possibilidade de aplicação de multa em caso de descumprimento da obrigação – Inteligência dos arts. 497 e 498 do Código de Processo Civil – Redução apenas do valor fixados, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa à parte que se beneficiária com os valores – Recurso provido, em parte.” (Agravado de Instrumento nº [2236899-13.2022.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 09/11/2022).

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Réu que não logrou comprovar a regularidade das contratações por parte da autora – Inexistência de relação jurídica entre as partes - Dano moral não caracterizado – Embora tenha havido desconto de mensalidade no benefício previdenciário da autora, houve depósito em sua conta corrente de quantias concernentes ao supostos empréstimos, garantindo que esta não tenha tido redução do valor utilizado para a manutenção de sua subsistência – Compensação do valor da mensalidade devidamente descontada com o montante que a autora deve, necessariamente, devolver ao banco, em razão do crédito colocado à sua disposição em sua conta corrente – Sucumbência recíproca – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1001419-37.2021.8.26.0120](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 09/11/2022).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. IMPOSIÇÃO DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Sentença de parcial procedência, para condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora desde a data da citação e correção monetária pela tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo desde o arbitramento (súmula 362 do STJ), julgando prejudicado o pedido de condenação da ré em obrigação de fazer, por perda do objeto – Apelação da ré Telefônica – Ré que não logrou demonstrar que cumpriu regularmente com a promessa de portabilidade de 22 linhas telefônicas da empresa autora (art. 373, II, do CPC) – Autora que, de outro lado, demonstrou falha na prestação de serviços da ré, por meio de diversas reclamações, 'e-mails', conversas com atendente da ré, que confessou o atraso na efetiva disponibilização e funcionamento das linhas (art. 373, I, do CPC) – Falha na prestação de serviços da ré bem reconhecida – Danos morais caracterizados, dadas as particularidades do caso, mantida a indenização no patamar fixado - Observação de que o funcionamento das linhas apenas ocorreu quando já instaurado o feito – Tal não caracteriza perda do objeto da obrigação de fazer, mas cumprimento tardio da obrigação - Majoração dos honorários sucumbenciais devidos pela ré ao patrono da autora (art. 85, §11, do CPC) – Recurso improvido, com observação.” (Apelação Cível nº [1005279-34.2021.8.26.0318](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 09/11/2022).

“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Primeira fase – Prestação de serviços de correspondente bancário com recebimento de remuneração mensal – Relação que não enseja a administração de bens e/ou direitos – Pedido genérico – Inadmissibilidade – Tese firmada no IRDR – Sentença mantida –

Majorada a honorária de sucumbência – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1027306-29.2021.8.26.0506](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 09/11/2022).

“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade afastada – Transporte aéreo internacional de pessoas – Cancelamento por parte dos consumidores – Retenção de 95,78% do valor das passagens pela companhia – Ação regressiva proposta pela seguradora sub-rogada nos direitos dos segurados – Sentença de improcedência que merece reforma – Comprovação do motivo de força maior e da data do cancelamento, mas inexistência de informações acerca da política tarifária das passagens adquiridas – Inobservância do art. 373, II, do CPC – Abusividade da retenção quase integral – Hipótese que admite retenção de 5% a título de multa compensatória do valor a ser reembolsado – Inteligência dos arts. 740 e §3º do CC e do art. 3º da Resolução 400/2016, da ANAC – Redistribuição do ônus da sucumbência – Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1033154-17.2022.8.26.0100](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 09/11/2022).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Cobrança de tarifa de armazenagem – Retenção de mercadorias importadas pela Receita Federal – Sentença que julgou procedente o pedido principal para liberação das mercadorias, julgando-se procedente a reconvenção a fim de condenar a autora-reconvinda ao pagamento dos valores decorrentes da armazenagem – Insurgência da autora reconvinda – Demora no desembaraço aduaneiro atribuído à Receita Federal – Despesas suportadas pela concessionária com a armazenagem das mercadorias que devem ser ressarcidas pela importadora, ora apelante – Previsibilidade de apreensão dos produtos em razão da fiscalização – Precedentes deste E. TJSP – Impossibilidade de aplicação do art. 11, II, da Portaria nº 3518 da RFB a terceiros – Sucumbência mínima do réu reconvinte, levando em consideração o resultado da ação principal e reconvenção – Integral imputação dos ônus sucumbenciais ao autor reconvindo – Cabimento – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1037930-86.2020.8.26.0114](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 09/11/2022).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Indevida desativação da conta (página), em razão de não ter sido demonstrado que utilizada em desacordo com os "Termos de Serviços" da plataforma utilizada – Ausência de qualquer prévio aviso e oportunidade de ampla defesa e contraditório, preceitos constitucionalmente garantidos – Cancelamento do serviço indevido – Disposições dos arts. 497 e 498 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/15) permitem ao juiz impor multa diária, em caso de descumprimento de determinação judicial – Afastada, entretanto, a pena imposta ao réu como litigante de má-fé – Recurso provido, em parte, para esse fim, mantido o critério sucumbencial fixado em primeiro grau.” (Apelação Cível nº [1085085- 93.2021.8.26.0100](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 09/11/2022).

“AÇÃO DE COBRANÇA – Direito de regresso pretendido pela instituição financeira, diante da condenação, em ação ajuizada por seu cliente, quanto à restituição de valores decorrentes de boleto emitido por terceiro fraudador – Sentença de improcedência – Boleto bancário fraudado fora do ambiente virtual do sistema de pagamentos da ré – Inexistência de provas de prestação de serviço defeituoso, dolo ou culpa, e de utilização dos sistemas de pagamento a não comportar enquadramento no fortuito interno (STJ, Súmula 479) – Participação da ré na fraude e falha na

prestação de serviços não demonstradas – Ausência de nexo causal a gerar direito de regresso – Inexistência de obrigação de indenizar – Precedentes TJSP – Sentença mantida – Não majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do CPC, eis que já fixada na sentença no patamar máximo de 20% do valor atualizado da causa – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1140575-03.2021.8.26.0100](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 09/11/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão em obter o efeito suspensivo e, no mérito, o reconhecimento de erro material para "afastar do cumprimento de sentença valores além do efetivamente devido e, em consequência determinar a elaboração de novo cálculo excluindo o excesso de execução pelo inadimplemento no valor original de R\$ 320.000,00". Recurso que representa conduta lúdica da recorrente, devedora recalcitrante. Retorno à discussão do excesso de execução, matéria essa já debelada, anteriormente. Inadimplência já confessada pela devedora, ora agravante. Pretensão para que seja reconhecido erro material em ato assinado pelo juiz da causa. Impasse alegado que poderia ser resolvido por embargos declaratórios. Ementas de julgados que afastaram a pretensão da recorrente, com aplicação, inclusive, de multa por litigância de má-fé. Parte que busca adiar o pagamento final da dívida incontroversa. Conduta que implica em litigância de má-fé. Multa arbitrada em 5% sobre o valor atualizado da causa. Decisão de origem mantida. Recurso desprovido, com aplicação de multa.” (Agravado de Instrumento nº [2230105-73.2022.8.26.0000](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 09/11/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. Contrato de Prestação de Serviços de Envio Eletrônico de Lances. Embargos à Execução. Sentença de improcedência. Inconformismo da embargante. Notas fiscais que para o aceite dependiam da prestação dos serviços. Executada vencedora em todo o certame por efeito do trabalho prestado pela exequente. Recursos administrativos. Julgamentos que levaram a executada a sair vencedora de todos os grupos de fornecimento de materiais envolvidos no certame. Emissão das notas fiscais que deixaram de ser apresentadas em razão da resistência da contratante em reconhecer o resultado favorável em todos os grupos, para os quais prestados os serviços pela contratada. Recursos administrativos que impediram a homologação por fato não atribuível à exequente. Defesa de direitos da executada que àquela altura só poderiam ser realizados por ela. Fatos que não afetaram a certeza, liquidez e exigibilidade do título cobrado pela contratada. Embargos à execução improcedentes. Sentença mantida em fundamentos distintos. Recurso não provido. Majoração da verba honorária.” (Apelação Cível nº [1015141-04.2021.8.26.0100](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 09/11/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Decisão que rejeitou a impugnação do réu à gratuidade concedida ao autor, além de reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, posição que deveria ocupar a Academia Ryan Gracie Ipiranga. Inconformismo. Cabimento do recurso de agravo de instrumento. Mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC. Recurso Especial nº 1.704.520-MT. Rejeição à impugnação à justiça gratuita concedida ao autor, mantida. Agravante qualificado na página da web da Escola Gracie Jiu Jitsu. Correspondência de logotipo. Contrato de licenciamento que não existia à época dos fatos. Agravante que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Ainda, ante a citação regular da requerida, sem apresentação de contraminuta, sujeita à revelia. Decisão mantida.

Agravo não provido.” (Agravo de Instrumento nº [2216923-20.2022.8.26.0000](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 09/11/2022).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Tutela Antecipada de Obrigação de Fazer requerida em Caráter Antecedente. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Impossibilidade de obrigar quaisquer das partes a manter o vínculo contratual com a outra de forma permanente. Questão já resolvida no Agravo de Instrumento nº 2288955-57.2021.8.26.0000, que determinou a distribuição do presente recurso por prevenção. Notificação juntada aos autos que indicou o prazo de 30 dias para que os valores em conta fossem retirados antes do bloqueio definitivo, e não para que se efetuasse o encerramento contratual. Atividade de subcredenciamento, realizada pelo polo ativo, que não é abrangida pela avença. Previsão contratual de rescisão do contrato, independentemente de qualquer notificação ou interpelação, judicial ou extrajudicial, no caso de descumprimento por uma das partes de suas obrigações ou de inexatidão das declarações assumidas ou prestadas pela contratante. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência.” (Apelação Cível nº [1111739-20.2021.8.26.0100](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 09/11/2022).

“**AÇÃO INDENIZATÓRIA - AUTOR - SOLICITAÇÃO DE VIAGEM POR APLICATIVO DE TRANSPORTE DA UBER - ALEGAÇÃO - ESQUECIMENTO DO APARELHO CELULAR NO INTERIOR DO VEÍCULO – LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - INCIDÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, DA LEI 8078/90) - INAPLICABILIDADE - VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO - AUSÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - NÃO COMPROVAÇÃO - ART. 373, I, DO CPC - RESSARCIMENTO DO APARELHO - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1033347-32.2022.8.26.0100](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 09/11/2022).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Preliminar de intempestividade do recurso. Não caracterizada. Recorrente que, por erro, protocolou, no prazo legal, a apelação como habilitação de crédito em primeiro grau. Sem desprezar às regras processuais, não se deve privilegiar o rigorismo formal em detrimento de erro no protocolo do recurso, especial mente porque nada indica que tenha havido má-fé da parte ou de seu patrono. Recurso tempestivo. Matéria rejeitada. Ação monitória. Prescrição. Aplicável, *in casu*, o prazo estampado no artigo 206, §5º, inciso I, do Estatuto Civil. Cláusula de renovação automática que não autoriza a eternização do contrato ou da pretensão de cobrança do débito. Precedentes. Decurso de prazo de cinco anos verificado entre a data de vencimento da última parcela do instrumento e a da propositura da ação. Preliminar rejeitada. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1000017-36.2021.8.26.0405](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 09/11/2022).

“**APELAÇÃO** - Embargos à execução. Cessão de cota de consórcio. Sentença que acolheu os embargos à execução. Apelo da embargada. Ausência de título executivo. Execução fundada apenas em instrumento de procuração. Necessidade de contrato de cessão, com anuência da administradora do consórcio. Cessão ocorrida antes da quitação e contemplação. Transferência de consórcio ativo, e não de cota cancelada ou quitada. Sentença mantida. **RECURSO NÃO**

PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1119286-48.2020.8.26.0100](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 09/11/2022).

“TUTELA DE URGÊNCIA – Autorizado o depósito mensal pela agravada do valor correspondente à média dos seis últimos meses de consumo de energia elétrica – Pretendida pela agravante a revogação da tutela - Juiz da causa que determinou a juntada de documento que comprovasse a média mensal de consumo dos últimos doze meses de três empresas do mesmo ramo e porte da agravada – Gráfico comparativo apresentado pela agravante que, além de não atender à determinação judicial a contento, não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão que deferiu a tutela de urgência – Determinada a realização de perícia de engenharia elétrica no estabelecimento da agravada – Prudente aguardar-se a juntada do laudo pericial, a fim de que o pedido de revogação da tutela possa ser analisado adequadamente – Impossibilidade de se aferir, por ora, se os valores estão em descompasso com o real consumo de energia pela agravada – Agravada que vem realizando os depósitos mensais – Agravo desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2085386-95.2022.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 30/11/2022).

“IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Agravante que foi condenado a indenizar a agravada no valor de R\$ 738.800,00, corrigido pela tabela prática do Tribunal de Justiça e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a citação – Citação por "AR" que foi declarada nula na sentença, havendo o agravante sido considerado citado no momento de seu comparecimento espontâneo no processo – Comparecimento do agravante que se deu em 11.12.2017, com o oferecimento de contestação – Caso em que tal data deve ser levada em conta para fins do cálculo dos juros de mora e correção monetária do valor da condenação – Existência de erro material no cálculo apresentado pelo agravante, o qual foi homologado anteriormente, que não pode subsistir frente ao que foi determinado em sentença transitada em julgado – Cálculos que devem ser refeitos pela contadoria do juízo – Impugnação parcialmente acolhida – Decisão reformada – Agravo provido em parte.” (Agravo de Instrumento nº [2092058-22.2022.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 30/11/2022).

“PENHORA – SUBSTITUIÇÃO – Pretendida pelas agravantes a substituição de alguns bens penhorados, os quais haviam sido dados em garantia de alienação fiduciária no contrato executado – Bens penhorados que se perderam - Descabimento – Banco agravado que não concordou com a substituição – Art. 847, "caput", do atual CPC – Não demonstrado, de maneira segura, que a substituição não causará prejuízo ao banco agravado – Notas fiscais contendo o valor pelo qual tais bens foram adquiridos no ano de 2013 que não se prestam a tal fim – Caso em que esses valores não refletem os valores atuais dos mencionados bens – Indeferimento da substituição que deve persistir. Multa – Ato atentatório à dignidade da justiça - Agravantes que foram condenadas a pagar multa de 2% sobre o valor da execução atualizado por ato atentatório à dignidade da justiça – Penalidade que foi imposta não só pelo fato de as agravantes não terem sido diligentes com os bens dados em garantia, mas também em razão de terem sonegado informações a respeito do estado e da localização dos bens penhorados, implicando desnecessária movimentação da máquina judiciária – Intuito protelatório evidenciado - Caracterizadas as condutas previstas nos incisos II, III, IV e V do art. 774 do atual CPC – Multa mantida – Agravo

desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2099544-58.2022.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 30/11/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Penhora de cotas sociais – Empresa em recuperação judicial – Possibilidade – Admissibilidade, diante da insuficiência das outras constrições para a satisfação do crédito – Inteligência do artigo 1.026 do Código Civil – Observação, todavia, de submissão ao crivo do juízo da recuperação judicial na hipótese de liquidação de quotas do sócio executado, caso ocorra algum óbice quanto à execução do plano de soerguimento aprovado pelos credores e devidamente homologado judicialmente – Recurso improvido, com observação.” (Agravado de Instrumento nº [2191915-41.2022.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 30/11/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Julgamento do agravo de instrumento – Regimental prejudicado. AGRADO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Deferimento para abstenção de cobrança, protesto ou inscrição do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito – Razoabilidade, diante das alegações contidas na inicial e do "periculum in mora" à agravada – Apenas merece parcial provimento o presente agravo para determinar à agravada que preste caução no importe do valor nominal atribuído à cédula de crédito bancário objeto de discussão no feito de origem, sob pena de, não o fazendo, ser revogada a tutela - Agravo de instrumento parcialmente provido, prejudicado o agravo regimental.” (Agravado de Instrumento nº [2208605-48.2022.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 30/11/2022).

“AÇÃO DE COBRANÇA – Direito de regresso pretendido pela instituição financeira, diante da condenação, em ação ajuizada por seu cliente, quanto à restituição de valores decorrentes de boleto emitido por terceiro fraudador – Sentença de improcedência – Boleto bancário fraudado fora do ambiente virtual do sistema de pagamentos da ré – Inexistência de provas de prestação de serviço defeituoso, dolo ou culpa, e de utilização dos sistemas de pagamento a não comportar enquadramento no fortuito interno (STJ, Súmula 479) – Participação da ré na fraude e falha na prestação de serviços não demonstradas – Ausência de nexo causal a gerar direito de regresso – Inexistência de obrigação de indenizar – Precedentes TJSP e desta C. Câmara – Sentença mantida – Honorários majorados - Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1121704-22.2021.8.26.0100](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 30/11/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que acolheu, em parte, a impugnação para reputar efetivada a citação com o comparecimento do devedor aos autos, em 18.8.2022, nos termos do artigo 239, §1º, do CPC. Inconformismo. Não acolhimento. Comparecimento espontâneo do agravante aos autos. Legislação que não deixa dúvida alguma quanto ao termo inicial do prazo para a apresentação da defesa pela parte executada, sendo indiferente a decisão judicial de reconhecimento da alegada nulidade. Impossibilidade de devolução de prazo para oferta de embargos à execução. Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravado de Instrumento nº [2225361-35.2022.8.26.0000](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 30/11/2022).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - AUTORA - VÍTIMA DE GOLPE - AGENTES CRIMINOSOS - RELATO VIA LIGAÇÃO TELEFÔNICA DE FALSO CÁRCERE PRIVADO DE FAMILIARES - AUTORA - NÃO

CONFIRMAÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS - AUSÊNCIA DE CAUTELA - CULPA EXCLUSIVA - SAQUE DE NUMERÁRIO E DISPONIBILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO - COBERTURA SECURITÁRIA – SITUAÇÃO ESPECÍFICA - NÃO ABRANGÊNCIA - VERBA INDENITÁRIA - NÃO RECONHECIMENTO - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1131703-96.2021.8.26.0100](#), Rel. Tavares de Almeida, j. 30/11/2022).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Contrato serviços de dados móveis. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Pessoa Jurídica que pode ser considerada vulnerável tecnicamente. Teoria Finalista Mitigada. Inversão do ônus da prova. Impossibilidade. Necessário demonstrar a verossimilhança das alegações, não bastando tratar-se de relação consumerista. Parte autora que não demonstrou excesso na cobrança durante os anos em que manteve contrato com a requerida. Solicitação de cancelamento por e-mail. Possibilidade. Ciência inequívoca da parte requerida. **RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, com observação. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1000839-21.2020.8.26.0062](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 30/11/2022).

“**APELAÇÃO.** Ação de cobrança. Cessionária que pretende o recebimento do valor residual da cota, após o cancelamento. Possibilidade. Regular notificação artigos 286 e 290 do Código Civil. Não necessidade de anuência, uma vez que não implica em prejuízo à administradora. Pedido inicial procedente. Sentença mantida. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1001127-36.2022.8.26.0405](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 30/11/2022).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a expedição do Mandado de Levantamento Eletrônico em favor da agravada. Inconformismo. Importância vinculada a crédito de sub-locação. Questão enfrentada no Agravo de Instrumento nº 2283454-25.2021.8.26.0000. Acórdão desta E. 23ª Câmara que traz interpretação de se tratar de crédito estranho à exequente. Decisão sujeita a recurso. Ação de Despejo que corre em separado em que o tema não deixa de estar afeto a essa questão. Possibilidade de deliberações conflitantes. Valores em depósito à conta da sub-locação que devem permanecer em depósito judicial. Recurso provido. Prejudicado o agravo interno.” (Agravo de Instrumento nº [2296225-35.2021.8.26.0000](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 30/11/2022).

24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"**AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – OPERADOR DE MÁQUINA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA** - I – MM. Juiz que indeferiu o benefício da gratuidade de plano, sem antes oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais – Inobservância ao disposto no art. 99, §2º, do CPC - II – Compatibilidade do art. 5º, LXXIV, da CF, com o art. 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração de hipossuficiência financeira que deve ser elidida por prova em contrário – III – Hipótese em que o agravante comprovou exercer a função de operador de máquinas, auferindo renda líquida mensal inferior a 3 salários mínimos - Extratos bancários que indicam saldo módico além de despesas com alimentação, supermercado, entre outros – Demonstrada a negatização do nome do agravante - Ausência de elementos para afastar a presunção que milita em favor do requerente do benefício

da assistência judiciária, a qual deve prevalecer – Cabível aguardar-se eventual impugnação da parte contrária - Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste relator – Inteligência dos arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º, e 100, do NCPC – Precedentes do C. STJ – Decisão reformada - Agravo provido". (Agravo de Instrumento nº [2232006-76.2022.8.26.0000](#), Rel. Salles Vieira, j. 10/11/2022).

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Deferimento. Elementos indicando recebimento de rendas módicas, oriundas de proventos de aposentadoria. Documentos condizentes com a declaração de pobreza. Partes que aparentemente mantêm padrão de vida simples. Hipossuficiência constatada. Art. 98, caput, do CPC. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Inocorrência. Preenchimento dos requisitos descritos no art. 330, §1º, do CPC. Autora que litiga por tutela possessória fundada em direito próprio, oriundo de meação, mostrando-se desnecessária a inclusão do espólio de seu marido. Inventário extrajudicial, ademais, encerrado com a lavratura de escritura de arrolamento e partilha de bens. MÉRITO. Autora se desincumbiu de provar a posse prévia, a turbação encetada pelos réus e a continuidade da posse, a despeito de molestada. Ingresso nos dois lotes ao abrigo de cessão de direitos de contratos de compromisso de compra e venda celebrados na década de 1980 com os genitores dos réus. Cadeia de transmissão demonstrada. Comprovantes de recolhimento do imposto predial pela autora nos últimos trinta anos. Relatos de moradores, colhidos por perito do juízo, ratificando a posse longa. Réus, por sua vez, que não comprovaram o exercício do poder fático. Irrelevância, no caso, da inclusão do imóvel no inventário de seus genitores. Postura que contradiz a alienação documentada nos instrumentos carreados aos autos. Incursões recentes que traduz turbação. Tutela de manutenção na posse ratificada. Observância dos requisitos previstos nos arts. 560 e 561 do CPC, além do art. 1.210 do Código Civil. RECURSO DA AUTORA. INADMISSIBILIDADE. Pretensão de retificação de dois erros materiais presentes nos fundamentos aduzidos pela magistrada para formar seu convencimento. Equívocos irrelevantes para o desfecho do caso e supridos no corpo deste acórdão, por ocasião da rejeição do apelo dos réus. Efeito substitutivo do recurso. Inteligência do art. 1.008 do CPC. Insurgência em relação à concessão aos réus da gratuidade da justiça de ofício. Recurso prejudicado em virtude da gratuidade da justiça outorgada nesta instância, em apreciação de requerimento expressamente formulado. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO RECHAÇADA. RECURSO DOS RÉUS, NO MÉRITO, DESPROVIDO, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA; RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.” (Apelação Cível nº [0009625-93.2015.8.26.0176](#), Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 10/11/2022).

“CHEQUE. Ação monitória. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Descabimento. Sentença suficientemente fundamentada. Observância do art. 93, IX, da CF, e do artigo 489, §1º, do CPC, na hipótese em exame. Sentença que não se caracteriza como 'citra petita'. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa inexistente. Elementos dos autos suficientes para embasar a r. sentença, inclusive fundamentada pela conclusão pericial que corroborou a autenticidade da assinatura do emitente dos títulos. Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Súmula 531 do STJ. Situação que não impede, porém, a discussão da 'causa debendi' pelo réu, incumbindo-lhe a iniciativa do contraditório. Ausência de verossimilhança das alegações da parte ré, inclusive porque a parte autora demonstrou a contratação prévia de

prestação de serviços advocatícios. Alegação de que os títulos foram preenchidos em data distinta da constante nas cédulas. Entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que quem entrega cheque em branco, ainda que a pessoa de sua confiança, autoriza o preenchimento do valor e da data de interesse do credor, bem como para a finalidade que lhe interessar. Parte ré que não se desincumbiu do ônus de apresentar prova apta a desconstituir os títulos, tampouco fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1005192-09.2019.8.26.0008](#), Rel. Walter Barone, j. 10/11/2022).

"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE REVENDA DE PRODUTOS – REMUNERAÇÃO – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – DECISÃO SANEADORA DEFERINDO A PRODUÇÃO DE PROVAS – POSTERIOR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR – OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA – I – Sentença de procedência – Recurso da embargada – II – Devido processo legal, contraditório e ampla defesa que são garantias constitucionais expressamente asseguradas – Considerando-se a ordem cronológica dos atos processuais, denota-se que, antes mesmo de promovida a juntada e publicação da r. sentença, inclusive, antes mesmo de certificada pela d. Serventia Judicial a necessidade de regularização dos autos, já havia sido proferida decisão saneadora do feito, a qual deferiu a produção de provas pericial e testemunhal – Atos processuais incompatíveis – Ausente violação do art. 494 do NCPC, uma vez que a r. sentença somente passou a existir no mundo processual quando já havia sido proferida decisão autorizando a produção de provas - Deferida a anterior produção de provas, não é possível, posteriormente, o julgamento antecipado da lide – Observância da fase instrutória do processo, para que a prestação jurisdicional ocorra sem dúvidas ou injustiças – Precedentes do C. STJ e deste E. TJ – Violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa – Cerceamento de defesa caracterizado – Sentença anulada – Apelo provido". (Apelação Cível nº [0027067-70.2019.8.26.0002](#), Rel. Salles Vieira, j. 17/11/2022).

"APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de terceiro apresentados pelo ex-cônjuge. Improcedência. Inconformismo. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. Não ocorrência. Decisão suficientemente fundamentada, embora contrária à tese do recorrente. Inexistência de violação do art. 93, IX da CF Mérito. Ausência de má-fé do adquirente. Conquanto o instrumento de divórcio consensual tenha sido realizado após o início do cumprimento de sentença em ação de execução movida contra a ex-esposa do apelante, há prova da solvência da devedora. Valor do imóvel cuja propriedade exclusiva foi atribuída à executada no divórcio (R\$ 350.000,00) supera em muito o débito cobrado judicialmente em face dela (pouco mais de R\$ 2.000). Prova da solvência produzida pelo embargante. Credor que não logrou demonstrar a insolvência do devedor. Não preenchimento dos requisitos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Inteligência da súmula 375 do STJ. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1006427-51.2021.8.26.0554](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 17/11/2022).

"APELAÇÃO – Execução de título extrajudicial – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e fixou honorários por equidade em favor do excipiente – Insurgência exclusiva do

excipiente – Honorários advocatícios sucumbenciais que devem ser fixados de acordo com a ordem de vocação do §2º do art. 85 do CPC – Valor do proveito econômico que não é possível mensurar – Fixação que deve ser com base no valor da causa – Tema 1076 do STJ que fixou tese recentemente, impedindo a fixação por equidade quando o valor da causa for elevado – Precedente desta C. Câmara – O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que é cabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015 quando o recurso for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente. – **Recurso parcialmente provido.**” (Apelação Cível nº [1017444-56.2015.8.26.0114](#), Rel. Cláudio Marques, j. 17/11/2022).

38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO. Serasa "Limpa Nome". Incidência do CDC. Inexigibilidade da dívida. Ausência de lastro para sua inscrição. Exclusão do débito na plataforma. Medida que se impõe. Cobrança extrajudicial do débito. Impossibilidade. Contratação, origem da dívida e sua evolução não demonstradas. Prejuízo extrapatrimonial não configurado. Ausência de demonstração de redução do score do autor ou a divulgação a terceiros dos dados inseridos na plataforma. Entendimento conforme o Enunciado nº 11, da Sessão de Direito Privado do TJSP. Precedentes. **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1004676-52.2021.8.26.0223](#), Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 16/11/2022).

“APELAÇÃO. Transporte aéreo internacional de pessoas. Ação regressiva ajuizada por seguradora em face de companhia aérea. Seguro-viagem. Cancelamento de voo de titulares de cartão de crédito. Segurada que teve de se submeter a uma cirurgia de emergência dias antes do embarque. Companhia aérea que reembolsou parcialmente os beneficiários, retendo 32,85% do valor contratado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a redução da importância da taxa de retenção para 20%. Recurso da seguradora. Aplicação do Princípio da "Non Reformatio in Pejus". Fortuito externo às atividades da ré. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP. *Recurso desprovido.*” (Apelação Cível nº [1140711-97.2021.8.26.0100](#), Rel. Flávio Cunha da Silva, j. 30/11/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - ARRESTO - Decisão que, dentre outras deliberações, INDEFERIU o pedido de revogação da tutela cautelar concedida em caráter antecedente e DEFERIU o arresto no rosto dos autos que tramitam perante o Juízo da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Tatuí, em favor da empresa autora, sobre eventuais créditos ou valores a serem desbloqueados em favor da empresa ré - **IRRESIGNAÇÃO** da requerida - Pretensão de revogação do arresto cautelar deferido, alegando que não estão preenchidos os requisitos legais - **DESCABIMENTO** - Verossimilhança das alegações da parte autora - Elementos dos autos que evidenciam a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que a demora em efetivar medidas constritivas poderá trazer prejuízos de difícil reparação à autora - Constatação de elevado saldo devedor da empresa ré e o risco de dissipação patrimonial - Preenchidos os requisitos dos artigos 300, 301 e 305 do CPC - Arresto no rosto dos autos, que tem por escopo garantir eventual cumprimento de futura decisão judicial e não causará prejuízo imediato à ré - Medida reversível - Não demonstrado o desacerto da decisão - Requisitos para

revogação da medida não preenchidos - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2159301-80.2022.8.26.0000](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 30/11/2022).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Anulação da Sentença - Descabimento - Realização de perícia médica indireta - Desnecessidade - Medida pleiteada pela ré que em nada modificaria o conjunto probatório formado nos autos e, por consequência, o julgamento do feito. **ILEGITIMIDADE DE PARTE** - Insurgência da financeira ré pleiteando o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva *ad causam* - Não Acolhimento - Relação jurídica estabelecida entre as partes que enseja a aplicação das normas consumeristas com a solidariedade das requeridas - Participação das demandadas na formalização do negócio jurídico discutido na demanda que é irrefutável - Atividade econômica desenvolvida em conjunto por elas - Hipótese de ilegitimidade passiva afastada. **INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA** - Seguro prestamista - Pagamento negado sob o argumento de que o segurado padecia de doença preexistente não informada quando da contratação - Seguradora que não solicitou ao contratante a realização de exames médicos - Conjunto probatório coligido aos autos que, malgrado demonstre a existência de doença prévia do segurado, por si só, não comprova a má-fé de sua parte na contratação (Súmula 609, STJ) - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo. **DANO MORAL** - Não ocorrência - Indenização - Descabimento - Abalo à imagem, nome e crédito dos autores-apelantes no mercado de consumo e na sociedade - Não caracterização - Inadimplemento contratual por si só que não implica em lesão à personalidade - Incômodos ou dissabores de natureza como esta em exame não caracterizam o dever de indenizar. **REPETIÇÃO DO INDÉBITO** - Tese firmada pelo C. STJ - Tema 929 - Alteração do *Decisum* - Cabimento - Restituição que deverá ser realizada de forma simples para as parcelas adimplidas até 30/03/2021 e, em dobro, para as parcelas pagas após esta data - **Sentença de parcial procedência dos pedidos reformada em parte - RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO - RECURSO DAS RÉS PROVIDO EM PARTE.**” (Apelação Cível nº [1025060-09.2020.8.26.0405](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 30/11/2022).

“APELAÇÃO – Ação de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais e obrigação de fazer. Responsabilidade Civil. Contrato de telefonia e tv por assinatura. Cobrança após cancelamento. Decisão de improcedência. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Relação de consumo. Inversão do ônus. Aplicação dos artigos 6º, VIII e 14 do CDC, com inversão do ônus da prova. Hipossuficiência do consumidor. Ausência de prova da data da retirada dos equipamentos. Inexigibilidade da dívida após o mês seguinte ao do cancelamento. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1042608-42.2019.8.26.0224](#), Rel. Flávio Cunha da Silva, j. 30/11/2022).

DIREITO PRIVADO 3

27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – Prestação de Serviço – Ação de Cobrança – Honorários Advocatícios – Sentença de parcial procedência – Advogados que formaram uma parceria para atuação em conjunto em processos judiciais, sendo acordado verbalmente que os honorários advocatícios sucumbenciais seriam metade para cada parte – Requerido que deixou de repassar o percentual de 50% dos honorários advocatícios sucumbenciais pertencentes ao autor - Apelação do requerido, insistindo na improcedência da ação - Descabimento - Restou comprovado nos autos por meio de prova documental e testemunhal que realmente existiu a parceria entre as partes – Requerido que não comprovou o repasse em favor do autor dos honorários advocatícios sucumbenciais perseguidos nesta ação, bem como não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil – Inteligência do artigo 23, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) e do artigo 85, §2º, incisos, I, II, III, IV, do Código de Processo Civil - Inexistência de fatos novos aptos a elidir a pretensão autoral - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1004791-59.2018.8.26.0100](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 08/11/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização c/c danos morais e materiais. Acidente de veículo. Indenização por danos morais e materiais. Morte do cônjuge. Configurada culpa do réu no acidente. Dano moral configurado. Ação julgada parcialmente procedente. - Apelação do réu improvida. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa afastada. Inocorrência: sentença que enfrentou as teses principais debatidas pelas partes. Prova desnecessárias para o deslinde da demanda. Apelação da Seguradora Porto Seguro improvida. A sentença foi clara em estabelecer que a seguradora apelante deveria ressarcir a Ré até o limite da apólice. Ausência de interesse e legitimidade para postular em Juízo. Previsão legal do artigo 17 do Código de Processo Civil. Limitação da responsabilidade aos termos de sua apólice. Carência de interesse recursal. Isenção de condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais da lide primária. Não configurado. Condenação mantida. Como bem assevera pelo Magistrado a quo, em sede de contestação ratificou todos os termos apresentados pela denunciante Caçola. Diante da configuração da resistência primária, ensejou a condenação solidária a todos, resultando o ônus decorrente da sucumbência em razão do princípio da causalidade. Constituição de capital configurado. Carência de legitimidade ao direito de recorrer. Obrigação foi imposta somente contra a ré Caçola, não se justificando a insurgência da apelante contra a determinação da r. sentença de constituição de capital. A sentença é clara no sentido de descrever a expressão ré. Apelante foi atingida pelo comando da decisão recorrida, carecendo assim legitimidade para se insurgir contra ele. Inteligência do artigo 17 do Código de Processo Civil. RECURSO IMPROVIDO. Apelação das autoras Márcia, Jean e Jéssica. Tutela antecipada prejudicada. A apelante Jéssica completou 25 anos de idade em 14/6/2022, data limite para o recebimento da pensão fixada. Limitação temporal. Cabe conjugar os fatores da expectativa de vida da vítima e da dependência dos pensionistas, sendo que vem se posicionando a jurisprudência no sentido de ser a verba paga ao filho menor até que atinja 25 anos de idade, cessando antes se casar, quando se presume que

os pensionistas se tornam física e mentalmente sãos, podendo, inclusive, completarem, se quiserem e isso for possível, a formação escolar. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Nulidade de sentença não configurada. Ausência de decisão surpresa, nem tampouco, violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. As apelantes tiveram a oportunidade de produzirem todas as provas necessárias. Tal fato se observa no decorrer do curso do processo, tanto na inicial, nas réplicas e em outras petições intermediárias juntadas aos autos. Não se pode olvidar que a necessidade de produção ou não de outras provas recai sobre o poder discricionário do magistrado, que tem a presidência do processo, determinando ou não, a necessidade de realização de provas mesmo quando não requerida pelas partes. O Juiz é o principal destinatário da prova, devendo se assim entender, aferir a necessidade ou não da produção de determinada prova. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. A lei permite ao Juiz julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito quando não houver necessidade de outras provas. Previsão do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Apelantes tiveram toda a oportunidade para trazer aos autos provas que entendessem convenientes para o deslinde da ação. Mero inconformismo das apelantes não enseja o reconhecimento de violação a qualquer princípio legal, seja ele constitucional ou infraconstitucional. Recurso improvido neste sentido. Insurgência com relação à fixação de pensão vitalícia: Acolhimento em parte. Fixação de pensão em favor da apelante Márcia ao equivalente a 1/3 dos ganhos (R\$ 4.200,00) do falecido no dia de sua morte, convertidos e corrigidos segundo a aplicação do IRSMN. No que se refere à apelante Jéssica, ao completar os 25 anos de idade no último dia 14/6/2022, referido pensionamento já se exauriu. Verba devida somente à apelante Márcia. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Pedido de majoração do valor da indenização moral. Não acolhimento. Valor excessivo. Indenização que deve obedecer aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade Recurso improvido. Majoração dos honorários em 15% do valor da condenação, com a observância do benefício da gratuidade processual concedida às apelantes. Preliminares do réu e autoras rejeitadas. Recurso IMPROVIDO do réu e da Seguradora Porto Seguro. Recurso das autoras PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1043789-71.2020.8.26.0506](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 08/11/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. BRASILPREV. Ação de revisão de benefício de aposentadoria c.c. cobrança e pedido de tutela antecipada. Substituição do indexador TR como índice de correção monetária do benefício. Sentença de parcial procedência da ação. Recurso da entidade/ré. Preliminares. Prescrição decenal e decadência. Inocorrência. Correto afastamento na sentença, que fica mantido. Prescrição quinquenal referente à diferença paga a menor, já reconhecida na sentença, que atinge somente os cinco anos precedentes ao ajuizamento da ação. Mérito. Alegação de fato novo. Inocorrência. EDcl no REsp 1.656.161/RS e 1.663.130/RS, que em nada alterou o decido no Tema nº 977, pelo C. STJ. Cabível a substituição da TR (Taxa Referencial) pelo IPCA-E como indexador de atualização monetária do benefício de aposentadoria pago ao autor (Renda Mensal Vitalícia), em conformidade com o recurso repetitivo REsp 1.656.161/RS e REsp 1.663.130/RS – Tema nº 977 do C. STJ. Hipótese dos autos que se enquadra à tese de direito definida pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Desnecessidade de conversão do julgamento em diligência para realização de prova pericial atuarial. Cerceamento de defesa não verificado. Julgamento extra petita não caracterizado. Sentença que apenas se corrige de ofício, anotando-se como observação no Acórdão, para dela constar que a correção do benefício com aplicação do IPCA-E, deve incidir a partir da data da concessão do benefício de

aposentadoria do autor. **RECURSO DESPROVIDO, com observação.** Majorados honorários advocatícios sucumbências, em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC).” (Apelação Cível nº [1015137-67.2021.8.26.0002](#), Rel. Sergio Alfieri, j. 08/11/2022).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA POR RECONHECIMENTO DE CULPA RECÍPROCA. INCONFORMISMO DA EXECUTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR OCASIÃO DA HOMOLOGAÇÃO. ERRO NO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PRETENDE APLICAÇÃO DO TEMA 1.002, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO JÁ CONCEDIDO. EMBORA NÃO TENHA SIDO DADA A OPORTUNIDADE À EXECUTADA DE SE MANIFESTAR SOBRE NOVOS CALCULOS, NÃO HOUE PREJUÍZO QUE JUSTIFIQUE CONCEDER NOVO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. ISTO PORQUE, EM RECURSO, A AGRAVANTE AGORA EXERCE O DIREITO DE IMPUGNAR OS SOBRE O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.002, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO DE QUE OS JUROS DE MORA SÓ INCIDEM A PARTIR DO TRANSITO EM JULGADO, APENAS APLICÁVEL PARA AS HIPÓTESES EM QUE A RESOLUÇÃO SE DÁ POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. HÁ DISTINÇÃO NO CASO CONCRETO PORQUE FOI RECONHECIDA CULPA CONCORRENTE (DISTINGUISHING). RESPEITÁVEL SENTENÇA NÃO FIXOU TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 405, DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO E NÃO DO TRANSITO EM JULGADO COMO QUER A AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2144058-96.2022.8.26.0000](#), Rel. Dario Gayoso, j. 22/11/2022).

“**APELAÇÃO.** Corretagem. Ação de cobrança de comissão de corretagem, julgada improcedente. Nulidade da sentença. Inocorrência. Impugnação aos benefícios da gratuidade da justiça analisada e rejeitada. Autores que não lograram êxito em elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, como lhes competia. Preliminar rejeitada e benesse mantida à ré. Mérito. Autorização para intermediar, ainda que de forma tácita, não comprovada pelos autores. Adquirentes, terceiros, tomaram conhecimento de que o imóvel estava à venda por anúncios na "internet" e efetuaram o pagamento do preço ao proprietário que retomou o imóvel da ré, após a realização do distrato. Autores que não se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. Manutenção das diligências determinadas ao fisco e ao Ministério Público para apuração de eventual sonegação fiscal pelos envolvidos na transação e de contravenção penal por parte dos corretores. Improcedência bem decretada. **Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO,** majorados os honorários advocatícios, devidos pelos autores, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (Apelação Cível nº [1016233-20.2021.8.26.0196](#), Rel. Sergio Alfieri, j. 22/11/2022).

28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**BUSCA E APREENSÃO.** Contrato garantido por alienação fiduciária. Disciplina do Dec.-Lei nº 911/64, com as alterações impostas pela Lei nº 10.931/04. Prazo de cinco dias para purgação da mora que se inicia da execução da liminar busca e apreensão do bem alienado. Matéria definida sob a sistemática dos recursos repetitivos. Tema 722 do STJ. Recurso provido nesta parte. **BUSCA E APREENSÃO.** Contrato garantido por alienação fiduciária. Disciplina do Dec.-Lei nº 911/64, com as

alterações impostas pela Lei nº 10.931/04. O prazo de resposta, de quinze dias, entretanto, deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, ou de outra forma prevista no art. 231 do CPC. Precedentes do STJ, que não trata disso, com efeito vinculante, no seu Tema 1040. Art. 504, I, do CPC x caráter obiter dictum. O texto do art. 3º, § 3º, do Dec.-Lei nº 911/64, alterado pela Lei nº 10.931/2004, parte de premissa errada/inconstitucional, pois o devedor nem sempre toma conhecimento da apreensão liminar de imediato. Não há contraditório sem a citação do polo passivo, a inviabilizar, pena de afronta ao devido processo legal, a ideia de uma revelia por presunção, a descaracterizar o trânsito em julgado que aparentemente vier a se formar nessa relação jurídica processual defeituosa. Recurso parcialmente provido, com observação.” (Agravo de Instrumento nº [2175896-57.2022.8.26.0000](#), Rel. Ferreira da Cruz, j. 06/08/2022).

“APELAÇÃO – Ação de reparação de danos materiais – Pretensão de ressarcimento de dívidas sociais da pessoa jurídica, suportadas pelos sócios autores e pela esposa de um dos autores, na condição de fiadora, em face da sócia ré - Sentença de improcedência – Inconformismo – Descabimento - Sociedade dotada de personalidade jurídica própria, com independência obrigacional e autonomia patrimonial em relação a seus membros - Pretensão regressiva dos autores que deve ser direcionada contra a própria pessoa jurídica e satisfeita, se o caso, no âmbito de liquidação da sociedade - Se os autores realizaram o pagamento de dívidas em nome da empresa, na qualidade de terceiros juridicamente interessados, subrogam-se de pleno direito na titularidade dos créditos (art. 346, do Código Civil), passando a credores da própria pessoa jurídica, e não dos demais sócios - Sociedade limitada com personalidade jurídica própria e cujo capital social foi totalmente integralizado - Precedentes das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1034462-28.2021.8.26.0002](#), Rel. Jorge Tosta, j. 01/11/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Societário – Ação de responsabilidade civil c/c anulatória com pedido liminar – Decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência requerida pela sociedade autora para "destituir a ré do cargo de administradora da empresa, nomeando-se administrador para gestão da empresa" – Inconformismo da autora – Tutela recursal deferida para, sem destituir-se a ré da administração social, nomear-se administrador judicial para fiscalizar e acompanhar os atos presentes e futuros que a ré praticar e aferir a regularidade daqueles que foram por ela praticados a partir de julho de 2019 – Pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência evidenciados – Pretensão recursal que é relevante quanto à possibilidade da aplicação subsidiária da Lei das S/A às sociedades limitadas independentemente de previsão no contrato social (CC, art. 1053, párr. ún.), especialmente quanto à responsabilização dos administradores por prejuízos causados à sociedade limitada – Pretensão recursal que é relevante, também, quanto aos atos de má gestão atribuídos à ré – Denúncias de atos e fatos reveladores de verossímeis conflitos de interesses entre sociedades, administradores, sócios e parentes, a dificultar o exercício dos direitos sociais – Atividade empresarial propriamente dita que está aparentemente comprometida e em sério risco de esvair-se ainda mais, até porque, além do conflito entre a autora e a ré, há conflitos de interesses que refletem diretamente na administração da F&S Produções Artísticas Ltda. – Circunstâncias dos autos que demonstram não ter mais como retardar-se uma solução jurisdicional efetiva – Mitigação do princípio da intervenção mínima que se justifica, consideradas as particulares do caso – Deferimento da tutela de urgência que, no caso em questão, não acarreta perigo de dano reverso, tendo em vista que a ré não foi destituída da administração da sociedade e que a atuação do administrador judicial deverá observar os termos aqui definidos, sobretudo no tocante à fiscalização e acompanhamentos dos atos de administração – Tutela recursal confirmada – Decisão recorrida reformada – Recurso parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento nº [2218700-40.2022.8.26.0000](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 08/11/2022).

“APELAÇÃO – CONTRATO DE FRANQUIA – "MELHORAMENTOS PAPEIS" – Sentença de procedência parcial – NULIDADE – Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que os apelantes alegam nulidade na r. sentença resultado do cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução e produção de provas requeridas – Pretensão de produção de prova testemunhal – Matéria controvertida essencialmente de direito – Inexistência de ofensa ao art. 5º, LV, CF/88) – MÉRITO – Contrato regido pela Lei nº 8.955/94 – Rescisão do contrato pela franqueadora – Hipótese em que restou evidenciado que a franqueadora violou o contrato de franquia por ter procedido à venda direta de produtos da marca Melhoramentos através de *e-commerce* e *Marketplaces* – Exclusividade da franqueada para comercializar no território previsto no Anexo do contrato – Vendas pela internet que atingem o território de exclusividade da franqueada – Cláusula de exclusividade violada – Multa contratual – Incidência – Descumprimento do contrato pela franqueadora – Pactuação regular – Observância da pactuação firmada – Obrigação de readquirir os produtos em estoque – Contrato e legislação correlata que não impõem expressa obrigação de recompra de estoque pela franqueadora – Franqueadora responsável contratualmente pela orientação à franqueada quanto ao nível de estoque a ser adquirido e mantido no curso da relação contratual (cláusula 3.2., iii) – Princípio da boa-fé contratual – Notificação extrajudicial da franqueadora se comprometendo a recomprar o estoque da franqueada – Precedentes jurisprudencial desta 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial – Cláusula de não concorrência – Cláusula excessivamente onerosa por ausência de limites espaciais e materiais – Vedação de concorrência que deve observar uma limitação temporal e territorial para ser validada – Precedente do STJ e do TJSP – Obrigação de entrega de listagem completa de clientes e dispensers – Impossibilidade – Dispensers cedidos em comodato – Dever apenas de restituição dos *dispensers* – Manutenção da garantia hipotecária – Hipótese em que persiste a hipoteca tendo em vista que os dispensers cedidos em comodato ainda não foram restituídos – Honorários recursais – Percentual de 10% majorado na ação principal para 15% e percentual de 10% fixados na reconvenção majorados para 15% sobre a mesma base de cálculo – Recurso da franqueada provido em parte – Recurso da franqueadora desprovido. Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso da franqueada e negaram provimento ao recurso da franqueadora.” (Apelação Cível nº [1007404-78.2020.8.26.0004](#), Rel. Ricardo Negrão, j. 08/11/2022).

“DECADÊNCIA – Negócio jurídico simulado – Vício social – Inaplicabilidade do art. 178, II, do CC – Matéria de ordem pública – Vício que gera a nulidade absoluta do negócio jurídico, insuscetível à prescrição ou à decadência – Interpretação do art. 169 do CC – Decadência inocorrente – Apelação desprovida. INTERESSE PROCESSUAL – Ação anulatória de sentença homologatória de acordo extrajudicial – Acordo realizado em ação de execução extrajudicial na qual os Réus figuram como credor e devedora – Ato supostamente simulado para ocultar patrimônio da corré, com quem o Autor fora casado – Regime inicial da comunhão parcial de bens alterado para separação total de bens antes do divórcio – Constituição, pela corré, da pessoa jurídica que realizou investimentos imobiliários na vigência do regime da comunhão parcial – Acordo extrajudicial que dispôs sobre sua cota-parte na sociedade empresarial – Afetação do patrimônio comum do casal e seus respectivos frutos – Interesse-necessidade presente – Apelação desprovida SENTENÇA – Cerceamento do direito de defesa – Ação anulatória de sentença homologatória de acordo extrajudicial – Acordo realizado em ação de execução por título extrajudicial, ajuizada com lastro em termo de confissão de dívida – Discussão acerca da simulação do negócio jurídico, pois

inexistente a dívida – Pretensão à oitiva de testemunhas que assinaram o instrumento particular de confissão de dívida e que estiveram presentes à Reunião na qual a corré anunciou a dação de suas cotas sociais para pagamento de dívida havida com seu irmão – Admissibilidade da prova testemunhal para provar a simulação do negócio – Constatação, porém, de que uma das testemunhas é genitora dos demandados, havendo impedimento legal – Falta de justificativa, outrossim, para a oitiva das demais pessoas – Cerceamento do direito de defesa incorrente – Apelação desprovida. SIMULAÇÃO – Vício social – Matéria de ordem pública – Ação anulatória de sentença homologatória de acordo extrajudicial – Acordo realizado em ação de execução extrajudicial na qual os Réus figuram como credor e devedora – Dação de imóvel e cotas sociais da corré em pagamento da dívida junto ao seu irmão, corréu – Concessão de prazo de noventa dias para cumprimento da obrigação de fazer assumida – Constatação de que dois anos depois a corré ainda permanecia no quadro societário da sociedade limitada – Falta de prova, ademais, da origem da dívida confessada – Fatos suficientes à prova da simulação do acordo extrajudicial – Simulação reconhecida – Declaratória procedente – Apelação desprovida, com observação. Dispositivo: negam provimento, com observação.” (Apelação Cível nº [1049885-59.2020.8.26.0100](#), Rel. Ricardo Negrão, j. 08/11/2022).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Recuperação Judicial – Grupo TNG – Decisão que homologou acordos extrajudiciais celebrados entre a recuperanda e credores concursais – Insurgência de credor – Cabimento – Impossibilidade de retificação dos créditos listados no quadro geral de credores sem apresentação de impugnação de crédito e ausência de qualquer comprovação documental – Manifestação do Administrador Judicial no sentido de que é necessária a comprovação documental do crédito para que seja possível a análise pelo 'expert', com a elaboração do competente parecer técnico – Embora não haja óbice à celebração de acordo entre a recuperanda e algum credor no curso da recuperação, é necessário que, ao menos, haja a comprovação do valor alcançado entre as partes, de forma que tal crédito deverá ser apurado da mesma forma que os demais existentes, sob pena de ofensa ao 'par conditio creditorum' – Pretensão de majoração dos créditos que deverá ser objeto de instauração de incidente próprio, conforme arts. 8º e 13 da Lei nº 11.101/05 – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2201970-51.2022.8.26.0000](#), Rel. Jorge Tosta, j. 28/11/2022).